

学校代码: 10246

学 号: 10210170102

復旦大學

硕 士 学 位 论 文

(专业学位)

财政转移支付制度下乡镇政府
行为异化及其治理

院 系:	国际关系与公共事务学院
专 业:	公共管理 (MPA)
姓 名:	潘 峥
指 导 教 师:	唐亚林 教授
完 成 日 期:	2012 年 6 月

指导小组成员名单

潘伟杰

唐亚林

燕 爽

陈周旺

扶松茂

目 录

摘 要.....	错误！未定义书签。
Abstract	错误！未定义书签。
第一章 绪论	157
1.1 研究背景和意义	157
1.2 文献综述	157
1.2.1 关于税费改革后乡镇政府职能转变的研究	158
1.2.2 关于财政转移支付制度缺陷的研究	158
1.2.3 关于乡镇政府行为异化的研究	159
1.2.4 小结	159
1.3 相关概念界定	159
1.3.1 财政转移支付制度	159
1.3.2 政府行为	160
1.3.3 乡镇政府行为异化	160
1.3.4 压力型体制	160
1.4 理论基础	161
1.4.1 公共选择理论	161
1.4.2 政府职能理论	161
1.4.3 新公共服务理论	162
1.5 研究方法	162
1.5.1 文献研究法。	162
1.5.2 比较分析法。	163
1.5.3 实证研究法。	163
第二章 我国财政转移支付制度的变革与发展.....	164
2.1 我国财政体制改革的演进	164
2.2 现行财政转移支付制度建立的背景	165
2.3 我国财政转移支付制度的发展阶段划分	166
2.3.1 建国后到改革开放之前（1949—1979 年）	166
2.3.2 改革开放之后到分税制改革之前（1980—1994）	167
2.3.3 实施分税制财政体制到所得税收入分享改革之前（1994-2001）	167
2.3.4 实施所得税分享改革至今（2002 至今）	167
2.4 现行财政转移支付制度的主要内容	167
2.4.1 财政转移支付的类型	168
2.4.2 财政转移支付的特点	168
第三章 财政转移支付制度与乡镇政府行为异化关系分析——以浙江省 Y 县为例.....	171
3.1 乡镇政府行为异化的表现	171
3.1.1 制度异化	172

3.1.2 职能异化	172
3.2 财政转移支付制度发展各阶段中乡镇政府异化行为的表现	174
3.2.1 分税制改革与乡镇政府的权责不对等	174
3.2.2 所得税收入分享与乡镇政府发展迭陷困境	175
3.2.3 农村税费改革与乡镇政府财力匮乏	176
3.3 财政转移支付制度与乡镇政府行为异化的关系分析	177
3.3.1 理性与冲突	177
3.3.2 激励与反馈	177
3.3.3 约束与反制	178

第四章 财政转移支付制度下乡镇政府行为异化的原因分析. 179

4.1 现行财政转移支付制度的自身缺陷是根源	179
4.1.1 财政转移支付总体规模相对偏小	179
4.1.2 转移支付分配方法不完善	180
4.1.3 转移支付模式过于单一	181
4.2 财政转移支付制度的变迁加剧乡镇行为质变	181
4.2.1 政府间权责划分始终不明确	181
4.2.2 各级政府之间支出错位明显	182
4.2.3 政府之间无序竞争趋于严重	184
4.3 法规不健全和考核不科学是行为异化的保护伞	184
4.3.1 转移支付制度相关法规不健全	185
4.3.2 转移支付制度缺乏有效的监督	185
4.3.3 压力型的考核机制始终难以改变	185

第五章 财政转移支付制度下乡镇政府行为异化的治理对策思考

..... 188

5.1 完善以减轻乡镇政府财政压力为目标的财政体制	188
5.1.1 强化乡镇政府的财源建设能力	188
5.1.2 加大对县乡财政转移支付力度	188
5.1.3 理顺县乡财政的工作关系	188
5.1.4 规范转移支付的分配方法	189
5.2 重塑以规范各级政府竞争为导向的改革路径	189
5.2.1 强化事权与财权相一致的体制改革	189
5.2.2 鼓励各地进行减少财政体制层级的探索	189
5.2.3 完善省以下财政转移支付制度	190
5.2.4 规范地方财政转移支付资金的使用	190
5.3 促进以优化地方政府经济行为为目的的配套制度建设	191
5.3.1 相关法律制度亟待建设和完善	191
5.3.2 绩效考核制度亟待建设和完善	191
5.3.3 财政监督制度亟待加强和完善	191

第六章 结语 193

参考文献..... 207

摘 要

改革开放以来,我国不断调整中央与地方政府的关系。通过现行的财政转移支付制度,中央实现了向地方的部分“放权让利”。但随着财政转移支付制度逐渐深入,地方的事权、财权与财力三者的矛盾越来越明显,尤其是在乡镇政府,巨大财政压力已经严重影响到政府正常履职,且逐渐产生和发展出一系列异化行为,大大降低了乡镇政府的权威,也极大地制约了农村社会的繁荣与稳定。

本文试图通过对浙江省某欠发达县及其所辖乡镇在既有财政转移支付制度下出现的政府行为异化现象这一案例的深入分析,讨论现行财政转移支付制度的政策盲点和治理对策。

首先,本文从财政体制的变革入手,分析了现行财政转移支付制度建立的背景、发展的各阶段以及类型和特点。

其次,文章结合浙江省某县及其所属乡镇政府在日常行为中的各种案例,归纳了乡镇政府各种异化行为,从而分析了财政转移支付制度与政府行为异化之间的三种主要关系,即,理性与冲突、激励与反馈、约束与反制。

再次,本文结合大量数据,从财政转移支付制度的自身缺陷、制度变迁带来的影响以及法规不健全和考核不科学等角度,分析了在现行财政转移支付制度下乡镇政府产生大量异化行为的原因。

最后,本文也尝试提出一些相应的治理对策,即完善以减轻乡镇政府财政压力为目标的财政体制、重塑以规范各级政府竞争为导向的改革路径和促进以优化地方政府经济行为为目的的配套制度建设。

关键词: 财政转移支付制度; 乡镇政府; 行为异化; 治理

中图分类号 D62

Abstract

Since the reform and opening up, China has constantly adjusted the relationship between the central and local governments. By the current Fiscal transfer payment system, the central realized to the local part of the "decentralization and profit sharing". But as the Fiscal transfer payment system gradually goes deep, the contradiction among local powers, property rights and financial resources becomes increasingly evident. Especially in township government, the enormous financial pressure have seriously affected to normal performance of duties of the township government, and gradually produce and develop a series of alienation behavior, greatly reduces the township government authority, also greatly restrict the prosperity and stability of the rural society.

An underdeveloped county government and its subordinate township government in Zhejiang Province have been selected as a case in this article. To analyze the alienation behaviors acts in current Fiscal transfer payment system, discuss the policy blind spots and countermeasures of this system.

First, we start from the transformation of the financial system, to analyze the background, the various stages of development and the type and characteristics of the current Fiscal transfer payment system established.

Secondly, combining with various cases, we summarize all kinds of alienation behaviors in the township government, and analysis of three main relationship between the Fiscal transfer payment system and the government alienation behaviors. That is, Rational vs. Conflict, Incentive vs. Feedback, and Constraints vs. Anti-constraints.

Once again, the combination of large amounts of data, we analyze the reasons that the large amount of alienation behaviors cause by current Fiscal transfer payment system. It caused by action from the Fiscal transfer payment system of its own shortcomings, system changes brings influence, the inadequate regulations laws and regulations as well as the unscientific assessment perspective.

improve the financial system to alleviate the financial pressure of the township government is to reshape the path and promote competition-oriented reforms at all levels of government to regulate in order to optimize the economic behavior of the local government purposes supporting system construction.

Finally, this paper also tries to put forward some corresponding countermeasures. Such as, improve the financial system to alleviate the financial pressure of township government. Reshape the reform path to standardize the competition among all levels of government. And promote the supporting system construction to optimize the economic behavior of the local government.

Keywords : Fiscal Transfer Payment System, Pressurized System, Township government, Government Behavior Variation, Govern

CLC: D62

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

乡镇政府我国最基层的国家行政机关，代表国家在本辖区内行使各项政治、经济和社会管理职能。在整个行政体系中，是与农民、农村有着最直接联系的政权组织，是国家政策推行中最直接、最具体的实施者，也是沟通国家与人民的最主要的桥梁。良好的财政状况是乡镇政府行使其各项职能的基础和保障。在各个国家，财政转移支付制度都被认为是平衡地区发展，实现地区公共服务水平平均等化的最重要的财政制度之一。因此，建国以来，我国始终在财政转移支付制度上进行着各种尝试和调整。

以 1994 年的分税制改革为标志，我国正式开始了漫长的财政转移支付制度的改革。虽然改革的目的是为了加强地方经济收入，从而增加国家税收，完善中央和地方的关系，通过中央控制税收二次分配来平衡地区间差异。但是，这种改革在很大程度上是建立在国家和省财政状况的改善以及中央财政和省财政转移支付基础之上的，这种改革的动力来自于中央和省府，而非地方政府，更非乡镇政府。因此，改革从开始就带有很强不彻底性，无论选择哪种路径，必然会存在大量以维护地方利益为目的的异化行为，而乡镇就是这种抗衡的主战场。

虽然在税费改革之后，政府和许多研究者就意识到乡镇政府职能转变或许是减轻这种抗衡的一剂良药。于是乡镇撤并成为当时的基层组织改革的主旋律，原因是中央希望通过“减人减支”来缓解基层财政压力，以期基层政府能自觉地因为财政压力的减轻而提高自身的服务水平。特别是“国家宏观政策转向城乡统筹、协调发展和建设社会主义新农村以后，中央和省级财政都加大了对农业和农村的投入力度，不断扩大公共财政覆盖农村的范围，同时增强了对基层财政的管理和支持”¹³¹。

这一系列新的政策的确在相当程度上为基层提供了大量兴建基础设施的机会，极大地增加了乡镇财政收入，改善了农村环境。但事实上，这种状况的改善也只能是暂时的。第一，财政转移支付体系本身存在明显缺陷。包括整体支付规模相对较小、分配方式不科学、支付模式单一等等。比如，税收返还还是转移支付中最大构成，而计算税收返还的方法是基数法。这种方法虽有利于调动高财政收入地区的积极性，但是却固化了财政包干制下所形成的财力不均问题，容易导致“富者越富、穷者越穷”的马太效应。因此，尤其是在一些欠发达地区，财政短缺问题仍然严重。第二，现行的转移支付制度大多以项目的形式来实现，但就现在的乡镇财政来看，一般性转移支付比重仍然偏低，且缺乏规范、透明的转移支付方法，而专项转移支付的比重较大。在许多项目上，对于补助量的多少没有明确严格的事权界限和合理规范的测算标准，拨款的随意性和人为化趋于严重。一些基层政府为了保证财政正常运转，不得不采取各种手段跑关系、要项目、套用、挪用资金。这显然与该制度的运行初衷不符，也与国家对乡镇政府及时转变政府职能的要求不相符。第三，在大多数经济发达国家，都有一套完善的法律法规来管理转移支付资金。“例如，美国对转移支付中的政府支出责任、收入划分、转移支付规模、结算办法、甚至计算转移支付的一些技术性比例等等都用法律形式明确规定”¹³²。而在我国，对转移支付的一些原则性问题仅有一部《中华人民共和国预算法》作了相关规定；而对于具体的转移支付问题，仅有 1995 年由财政部制定的《过渡期财政转移支付办法》有所涉及，难以保障转移支付制度的规范和科学运行。

本人在欠发达县的乡镇政府工作，在日常工作中，也参与了一些在财政转移支付制度下乡镇政府行为及一些在政府主导下的个体行为，对于目前乡镇中大量为讨资金、讨项目、跑借贷、跑变卖的现象虽深感痛恨，但也非常无奈，因此，希望结合公共管理相关理论分析现行财政转移支付制度自身以及改革过程中存在的弊端与漏洞，并结合本县各乡镇实际工作案例，分析在这一体制下欠发达乡镇政府行为异化的表现和原因，并尝试提出一些治理对策。

1.2 文献综述

¹³¹ 吴理财：《论乡镇职能转变的内力及其限制》，《甘肃行政学院学报》，2010 年。

¹³² 刘海燕：《健全个人收入再分配调控体系的思考》，西南交通大学硕士论文，2007 年。

查阅了国内外的一些研究资料和相关论文，笔者认为可以将相关研究分为以下三类：

1.2.1 关于税费改革后乡镇政府职能转变的研究

取消税费后，乡镇政府的工作中心要转向提供更多公共服务上来。这一点上，研究者和各级政府基本上达成一致。尤其是在取消农业税、展开新农村建设以后，各种政策文本都强调加快乡镇政府职能的转变，使之成为一个真正服务于“三农”的基层政府。林修果等人认为，“后农业税时代乡镇政府的职能应当定位在五个方面：服务职能、协调职能、指导职能、监督职能、教育职能。”¹³³宋惠芳认为，“乡镇政府职能的定位应当包括：经济职能、社会管理职能、政治职能、文化职能。”¹³⁴姬秀娟认为，“乡镇政府的职能应当定位为：贯彻执行党的路线、方针、政策；搞好社会管理；创新管理体制；促进农村经济和社会发展；加快乡镇财源建设。”¹³⁵固蒋昱认为，“乡镇政府缺乏驾驭经济的能力，官员经济管理素质不高，把握宏观经济走向的能力偏低，应当取消乡镇政府的发展经济的职能，将乡镇政府职能定位为政策引导，社会管理，法规监管，环境保护等。”¹³⁶孟纬鸿等人认为，“乡镇政府应当履行经济发展职能，社会管理职能和公共服务职能。”¹³⁷吴理财认为，“改革的主线基本上是‘减人减支’。”¹³⁸虽然大量的研究都表明，乡镇财政建设在取消农业税之后已成为乡镇职能转变的一个必须面对的问题。然而，这也是乡镇职能转变的一大短板。董上海认为，“农业税及其附加的全部废除减轻了农民负担，但也给基层政府运行造成了一些负面影响，这主要表现为乡镇政府财政陷入困境，乡村债务沉重，偿付能力大幅度削弱，基层政府供给公共物品的能力大幅度降低，基层政府运转困难；乡镇职能出现空心化。”¹³⁹吴理财同时认为，“农村税费改革试图通过减轻农民负担重建国家在乡村社会的合法性基础，然而，如果不改变‘二元财政’结构，乡镇的公共服务职能与农民负担之间必然会构成一种体制性矛盾”。¹⁴⁰唐若兰等认为“造成县乡财政困难的原因是多方面的，但重要的是我国地方财政体制存在制度缺陷，我国政府层级和财政层级过多，导致省以下财政未能彻底实行分税制，从而加剧了我国乡镇财政的困难”。¹⁴¹因此，乡镇政府职能能够改善到什么程度，与现有的体制是休戚相关的，虽然政治体制、经济体制等一系列体制改革的号角已然响起，但离我们需要的，始终还有一段距离。

1.2.2 关于财政转移支付制度缺陷的研究

合理的财政转移支付制度显然对促进落后区域经济发展，缩小与发达区域的经济发展差距具有十分重要的作用，但是现有的研究表明，我国尤其是省级以下的现行的财政转移支付制度在许多方面表现出一定的局限性和制度缺陷。

张宪法认为，我国的财政转移支付制度存在着“事权和财权划分不清、缺乏规范中央转移支付的法律法规，专项资金管理十分混乱，支出范围过宽、多头管理、支出透明度低、缺乏有效的监督制约减少转移支付层次”¹⁴²；李由甲认为，“我国政府间财政转移支付中存在的主要问题是政府间转移支付的立法不完善、事权划分不清以及财政转移支付方式过于单一”；¹⁴³李保认为，“现行省以下

¹³³ 林修果、郑心瑜：《对转变乡镇政府职能的几点认识》，《天水行政学院学报》，2007年第3期。

¹³⁴ 宋惠芳：《我国乡镇政府职能嬗变的动因及其价值定位》，《理论与现代化》，2006年第1期。

¹³⁵ 姬秀娟：《新农村建设中乡镇政府的职能定位》，《甘肃社会科学》，2007年第2期。

¹³⁶ 蒋昱：《乡镇政府经济职能改革思考》，《农村经济》，2005年第1期。

¹³⁷ 孟纬鸿，等：《新农村建设中的乡镇政府职能定位》，《江海纵横》，2006年第5期。

¹³⁸ 吴理财：《从“管治”到“服务”——乡镇政府职能转变研究》，中国社会科学出版社，2009版，第33页。

¹³⁹ 董上海：《后税费时代乡镇政府职能转变问题研究》，《乡镇经济》，2008年第11期。

¹⁴⁰ 吴理财：《从“管治”到“服务”》，第34页。

¹⁴¹ 唐若兰、师丽、刘正芳：《我国县乡财政解困与政府层级改革》，《国家行政学院学报》，2007年第1期。

¹⁴² 张宪法：《我国政府向转移支付制度改革的现实选择》，《科技情报开发与经济》，2005年第18期。

¹⁴³ 李由甲：《我国政府间财政转移支付制度的缺陷分析及优化策略》，《东方企业文化》，2011年第8期。

财政转移支付制度存在的问题，一是事权划分不清且地方转移支付责任模糊；二是政策目标不明确；三是省级转移支付资金规模过小；四是横向转移支付模式尚待建立和完善；五是地方转移支付方式多样化且结构不合理；六是转移支付资金的分配办法不科学；七是转移支付资金的拨付和使用情况缺乏有效监督和制约”¹⁴⁴而张世敬等认为，“现实的转移支付模式与规范的转移支付要求有很大差距，存在许多不规范之处，包括了支付目标和分配标准需进一步明确、资金运转欠透明、规范，以及监管不到位、监督力有待提高”。¹⁴⁵可见，国内的学者普遍对我国的财政转移支付制度的缺陷和不足有清醒的认识，且基本上都在几个问题上达成了共识，即，事权和财权划分不清、地方转移支付结构不合理、资金转移方式不科学且缺乏应有的监管监督体系。

1.2.3 关于乡镇政府行为异化的研究

对于乡镇政府在行为上的异化，国内并无很直接的研究，但是有一些针对具体个案或者具体某一方面的研究，比如对于生态补偿机制中的政府行为异化、在税费改革后对于基层教育体制的行为异化等，章荣君等认为，“镇政府内在自利性的极度扩张，而外在表现为政府行为的经营化。乡镇政府的自利性通过经营化表现出来，出现了“目标替代”现象。这样，乡镇政府就异化为一种“谋利型政权经营者”。¹⁴⁶于李胜、李成通过大量的数据分析和样本分析，认为，“当分权政策（企业所得税分享改革）下放到地方政府后，地方政府的出于自身利益而导致执行偏差，并最终影响了微观经济主体的行为，从而使得宏观政策没有或者偏离了预期的效果。”¹⁴⁷王方在其论文中对于政府服务的“异化”一词有这样的描述：“‘异化’所表答的是服务型政府在实现为公众服务的宗旨，履行服务的职能时，在一些特殊的条件下，却有可能背离其本意，转化到对立面，出现服务的错位、变质现象。不是对在我国构建服务型政府的否定。”¹⁴⁸张恒龙等认为，“，地方政府间财政竞争造成财政支出结构扭曲的根本原因，在于中央政府考核地方官员的政绩标准的导向作用；造成地方政府频频借贷、欠债的原因是多方面的。其中，中央与地方政府、上级和下级政府之间，在事权和财权分派上的错位与不对称是重要因素。在分税制条件下，地方政府失去了与中央政府讨价还价的优势地位，地方政府掌握的财政资源减少，其财政收入占全国的比重低于中央政府，但是，财政支出占全国的比重却高于中央政府，地方政府处于收支不平衡的境地。”¹⁴⁹

1.2.4 小结

学术研究是一个渐进积累的过程，后人的研究往往是在前人理论研究的基础上产生和发展起来的，正是他们的研究启发了我们的思路并支撑我们在理论研究的路上继续走下去。通过对不同观点的归纳和梳理，我们发现，虽然已经有大量的研究证明了现行的财政转移支付制度存在必然的缺陷，同时也有大量的学者已经通过各种实证分析，提出了政府改革的方向，包括建设服务型政府、加强民生建设、文化建设等等，但完善现行的财政体制都仅仅被作为政府改革中的一个努力方向。本文认为，政府尤其是基层政府行为，之所以会在一些表现上背离其服务于民的理念，其实与其所处的压力型体制有很大关系，而这种压力的主要根源就是地方财政压力，即经济压力。因此，我们将政府行为与当前财政体制二者结合起来，来研究和分析“行为异化”与“体制缺陷”之间的相关关系，力求从一个较微观的视角，为新农村建设以及乡镇政府改革做出一些有益的探索。

1.3 相关概念界定

1.3.1 财政转移支付制度

¹⁴⁴ 李保：《省以下财政转移支付制度文献研究综述》，《商业时代》，2009年第36期。

¹⁴⁵ 张世敬、刘爽：《规范我国专项转移支付制度的思考》，《中国民航飞行学院学报》，2009年第6期。

¹⁴⁶ 章荣君、车莹：《乡镇政府行为扭曲的成因分析及对策探讨》，《云南行政学院学报》，2008年第4期。

¹⁴⁷ 于李胜、李成：《税制分权改革、地方政府行为异化与上市公司税收遵从行为》，提交给“中国第七届实证会计国际研讨会”的论文，成都，西南交通大学，2008年。

¹⁴⁸ 王方：《我国服务型政府构建进程中的异化现象及其回归》，河南大学硕士论文，2007年3月，第3页。

¹⁴⁹ 张恒龙、康艺凡：《财政分权与地方政府行为异化》，《中南财经政法大学学报》，2007年第6期。

财政转移支付制度的产生的最初原因是为了调节中央和地方财政之间的纵向不平衡以及各区域之间的横向不平衡，是国家为了实现区域间各项社会经济事业的协调发展而采取的财政政策。它是最主要的区域补偿政策，也是世界缩小区域经济发展差距实践中最普遍使用的一种政策工具。它在促进区域经济的协调发展上能够转移和调节区域收入，从而直接调整区域间经济发展的不协调、不平衡状况。转移支付是政府把以税收形式筹集上来的一部分财政资金转移到社会福利和财政补贴等费用的支付上，以便缩小区域经济发展差距。¹⁵⁰

1.3.2 政府行为

所谓政府行为(government conduct)泛指政府的公务行为。具体而言。政府行为是指国家政权机关依法对社会进行组织、管理的一系列活动的总称。从宏观而言，政府行为代表着整个公共权力运行的方向，维系着社会的秩序与效率；从微观而言，政府行为通过政府各级工作人员的具体实践，为广大公众所感受、评判，影响着政府的权威与形象，影响着政府的施政能力和效果¹⁵¹。政府行为是政府职能运行过程的具体外化，政府职能必须通过适当的政府行为表现出来。¹⁵²本文对政府行为的理解更为宽泛，即：凡是政府机关作为行为主体所发生的行为，而不论这种行为是否属于政府职能范围，或政府最终是否对其行为后果负责，都属于政府行为的概念范围。这其中既包括政府为履行宪法和法律所规定的政府职能所做出的决策和行为选择，也包括政府的公务人员在行政过程当中所采取的具体的行动。而不论这样的行为是否合法与合理，只要是代表政府所做出的，我们都把它视为政府行为。

1.3.3 乡镇政府行为异化

异化的概念早在黑格尔提出的“客观精神的异化”、费尔巴哈提出“宗教的异化”时，异化作为哲学用于的意思就已经明确，指的是将自己拥有的东西转化为同自己对立的东西，也就是所谓的主体被对象化、变成了客体。著名制度经济学家道格拉斯·诺斯认为“制度是社会的博弈规则，或更严格地说，是人类设计的制约人们相互行为的约束条件……用经济学的术语说，制度定义和限制了个人的决策集合”¹⁵³，国内学者赵树凯认为制度异化是指制度运作中的一些反常现象。“直观地看，这是制度设计的目标与制度运作的结果发生背离；内在地看则是制度与社会需求之间的关系被倒置”¹⁵⁴。“异化”所表达的是服务型政府在实现为公众服务的宗旨，履行服务的职能时，在一些特殊的条件下，却有可能背离其本意，转化到对立面，出现服务的错位、变质现象。但并不是对我国构建服务型政府的否定。

所谓政府行为异化，就是指政府或因未依法履行职能，或超越法定权限，或过度追求自利而严重偏离公共利益目标，并对公民的个体利益、集体利益造成侵害的行为¹⁵⁵。所谓偏离，“是指政府在实际运行的过程中由于政府自身和外在条件的作用所出现的种种与制度性规定有所差别的现象”¹⁵⁶。政府偏离现象是一种客观存在。只要政府运作起来，只要政府与其他方面产生了某种社会关系，产生了互动，就会有“偏离”现象发生的可能。“偏离”应该是有“幅度”的。在“偏离”中，有些是属于法律限度以内的运用政策方面的灵活性；有些是政府在运作过程中钻法律的“空当”；有些是政府在一定的条件下“打擦边球”；有些是不合法的政府行为。可见，并非所有政府的“偏离”都是行为异化。本文认为，乡镇政府行为异化是指乡镇政府“偏离”超过适度的范围，基本上不受规制并对个体及集体利益造成侵害的非理性、随意化行为，乡镇政府作为最基层的一级政府，其行为的异化主要为制度缺陷引起的行为不合理及服务变异。

1.3.4 压力型体制

压力型体制一般指的是“一级政治组织为了实现经济赶超，完成上级下达的各项指标而采取的

¹⁵⁰ 肖亚成：《区域经济递进发展的要素成本与利益分享研究》，西南大学硕士论文，2011年。

¹⁵¹ 宁亮：《促进创业活动的政府行为研究》江西财经大学硕士论文，2009年。

¹⁵² 丁品才：《当代中国乡镇政府行为规范化研究》，华中师范大学硕士论文，1999年10月，第3页。

¹⁵³ 道格拉斯·诺斯：《制度、制度变迁与经济绩效》，刘守英译，上海三联书店，1994年版。

¹⁵⁴ 赵树凯：《乡镇治理与政府制度化》，商务印书馆，2010年版，第281页。

¹⁵⁵ 铁锴：《论乡镇政府行为及其规范》，《理论学科》，2011年12月。

¹⁵⁶ 朱光磊：《现代政府理论》，高等教育出版社，2006年版，第255页。

数量化任务分解的管理方式和物质化的评价体系”。¹⁵⁷压力型体制的实质是上级组织利用行政权力给下级组织下达任务和指标，并通过层层分解和量化的方式来推动体制的实际运作，是集权型政治体制在行政体制上的反映。在压力型体制下，地方财税资源自下而上逐级向上集中，各种任务、指标却自上而下逐级分解给基层政府。乡镇财政制度内的收入在乡村公共服务供给方面已经捉襟见肘，还要承担大量自上而下交办的各项事务，其最终结果只能是乡镇财政负债累累，无法正常生产乡村公共物品，提供基本的公共服务。

1.4 理论基础

1.4.1 公共选择理论

公共选择理论产生于 20 世纪 40 年代末，是 60 年代初期在西方经济学界逐渐形成起来的一种理论流派，是作为政治经济学的一个独立的分支而出现的。所谓公共选择理论，就是以现代经济学的假设（即所有个人都追求自身利益的最大化）为前提，依据自由的市场交换能使得双方都获利的经济学原理，来分析政府的决策行为、民众的公共选择行为及两者关系的一种理论流派。从某种角度而言，它是一门介于经济学与政治学之间的新的交叉学科。¹⁵⁸

公共选择理论认为，“社会有两个市场组成，一个是经济市场，另一个是政治市场。在经济市场上活动的主体是消费者和厂商，在政治市场上活动的主体是选民、利益集团和政治家、官员。在经济市场上，人们通过货币选票来选择能给他带来最大满足的私人物品；在政治市场上，人们通过民主选票来选择能给他带来最大利益的政治家、公共政策和相关制度。”¹⁵⁹前一类是经济决策，后一类是政治决策，人们在社会活动中主要作这两类决策。虽然在市场上，不同的人有不同的偏好和不同的收入，但他们都可以通过等价交换的方法，分别选择各自所需要的商品。而对于许多公共物品来说，它本身是由大家共同享用的，甚至作为一个整体而无法分割，对于该物品需不需要，只能通过一种被称为“公共选择”的方式加以决定。¹⁶⁰

公共选择可以有多种不同的方式，如公民投票、直接民主、代议制、集权式决策等等。对公共选择方式的选择，离不开成本与收益的分析方法，这其中既有力量妥协的产物，也有根据具体条件在各种可能性中进行最优选择的结果。¹⁶¹

1.4.2 政府职能理论

政府职能基本理论，是政府进行科学的职能设置的前提，也是政府正确履行职能的关键。按照各政府职能理论关于政府的起源为标准，可以把政府职能基本理论分成西方政府职能基本理论和马克思主义政府职能基本理论。大体上来说，西方政府职能基本理论是从自然法和社会契约论的角度来阐述、分析和归置政府的基本职能的；而马克思主义政府职能基本理论是从社会分工、生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的角度来阐述、分析和归置政府的基本职能的。

从西方现当代政府职能基本理论涉及的实质内容的角度来分析，其主要是涉及国家干预主义和自由主义政府职能基本理论两大块。而本文主要引用马克思主义政府职能的一些代表观点。包括了“第一，政府职能有限论。认为，政府是社会生产力发展到一定阶段的社会分工的产物，起源于社会公共管理的需要并以这种需要为其活动的边界。因此，政府的职能不是无限的，而是有限的。第二，政府职能两重论。政府职能包括了社会管理职能。即解决社会自身无力解决的问题而产生的职能，比如政府对宏观经济管理；以及政治统治职能，即政府是从社会中产生又凌驾于社会之上的一种力量，掌握并使用国家机器对被统治阶级实行统治，以维护统治阶级的利益。社会管理职能是政治统治职能的基础，政治统治职能又极大地影响社会管理职能。第三，政府职能正负作用论。政府

¹⁵⁷ 荣敬本：《从压力型体制向民主合作体制的转变——县乡两级政治体制改革》，中央编译出版社，1998 年版，第 28 页。

¹⁵⁸ 王楠：《信息化条件下制造业企业工艺创新政策选择研究》，哈尔滨理工大学硕士论文，2009 年。

¹⁵⁹ 刘国乾：《论服务型政府的法治环境》，云南大学硕士论文，2009 年。

¹⁶⁰ [美]詹姆斯·M·布坎南：《自由、市场与国家》，上海，三联出版社 1993 年版。

¹⁶¹ [美]丹尼斯·缪勒：《公共选择》，北京，商务印书馆，1992 年版。

职能可能带来积极的作用，也可能带来消极的作用。”¹⁶²对此，恩格斯曾指出：“国家权力对于经济发展的反作用可能有三种，它可以沿着同一方向起作用，在这种情况下就会发展得比较快；它可以沿着相反方向起作用，在这种情况下经济发展经过一定的时期就都要遭到崩溃；或者是它可以阻碍经济发展沿着某些方向走，而推动它沿着另一种方向走，这第三种情况归根到底还是归结为前两种情况中的一种。但是很明显，在第二和第三种情况下，政治权力能给经济发展造成巨大的损害，并能引起大量的人力和物力的浪费。”¹⁶³第四，政府职能权变论。政府的两重职能不是从来就有的，在不同时期有不同的侧重，而且也不会永远存在下去。在战争与革命时期以政治统治职能为主，而在和平与建设时期以社会管理职能为主。“当国家终于真正成为整个社会的代表时，它就使自己成为多余的了。……那时，国家政权对社会关系的干预将先后在各个领域中成为多余的事情而自行停止下来。那时，对人的统治将由物的管理和对生产过程的领导所代替。国家不是‘被废除’的，它是自行消亡的。”¹⁶⁴

1.4.3 新公共服务理论

新公共服务理论是以美国著名公共管理学家罗伯特·丹哈特为代表的一批公共管理学者基于对新公共管理理论的反思，特别是针对作为新公共管理理论之精髓的企业家政府理论缺陷的批判而建立的一种新的公共管理理论。¹⁶⁵新公共服务理论认为，公共管理者在其管理公共组织和执行公共政策时应该集中于承担为公民服务和向公民放权的职责，他们的工作重点既不应该是为政府航船掌舵，也不应该是为其划桨，而应该是建立一些明显具有完善整合力和回应力的公共机构。

登哈特夫妇在民主社会的公民权理论、社区和市民社会的模型、组织人本主义和组织对话的基础上，提出了新公共服务的七大原则。“第一，服务而不是掌舵。新公共服务的提倡者认为：对公务员而言，需要承担的一个越来越重要的角色是帮助公民清晰、明白和满足他们共享的利益，而不是试图控制和社会发展的新方向掌舵。第二，公共利益和公共服务的提供是政府的主要目的和任务，但不是由政府自己生产。新公共服务理论认为，公共行政人员必须建立一个集体共享公共利益的概念。目的不是在个人选择的驱动下，迅速找到解决的办法，而是创造一个利益共享、责任共担的机制。第三，战略性的思考，民主的行为。新公共服务理论认为，符合公共需要的政策和计划，只有通过集体努力和协作的过程，才能够最有效地、最负责任地得到贯彻执行。为了实现集体的远景目标，在具体的计划实施过程中，依然需要公民的积极参与，使各方的力量集中到执行过程中去，从而迈向预期的理想目标。通过参与和推动公民教育计划、培养更多的公民领袖，政府就可以激发公民自豪感和责任感。第四，服务于公民而不是顾客。新公共服务理论认为，政府与公民之间的关系不同于工商企业与顾客之间的关系。第五，责任并不是单一的。新公共服务要求公务员不应当仅仅关注市场，他们也应该关注宪法和法令，关注社会价值、政治行为准则、职业标准和公民利益。新公共服务理论意识到了这些责任的现实性和复杂性。第六，重视人而不只是生产率。新公共服务理论家在探讨管理和组织时十分强调“通过人来进行管理”的重要性。在新公共服务理论家看来，如果要求公务员善待公民，那么公务员本身就必须受到公共机构管理者的善待。第七，超越企业家身份，重视公民权和公共事务。新公共服务理论明确提出，公共行政官员并不是其机构和项目的业务所有者。政府为公民所有。”¹⁶⁶

1.5 研究方法

1.5.1 文献研究法。

本文查阅和研究大量国内外学者对于财政转移支付制度的分析实证，及对于乡镇政府职能的定位和行为异化分析，同时阅读了大量理论书籍，包括了新公共服务理论、政府职能理论等，希望掌

¹⁶² 李大林：《马克思主义政府职能的理论及其启示》，《甘肃社会科学》，2007年第6期。

¹⁶³ 《马克思恩格斯选集》，第4卷，人民出版社1972年版，第483页

¹⁶⁴ 《马克思恩格斯选集》，第3卷，人民出版社1972年版，第320页

¹⁶⁵ 岳艳美：《河南省城乡一体化进程中基本公共服务均等化问题研究》，河南大学硕士论文，2011年。

¹⁶⁶ 珍妮特·V·登哈特（Janet V. Denhardt），罗伯特·B·登哈特（Robert B. Denhardt）：《新公共服务：服务，而不是掌舵》，方兴、丁煌译，中国人民大学出版社，2010年版。

握足够的信息以利本文的研究开展。

1.5.2 比较分析法。

本文比较了各国间政府的财政转移支付制度，国内发达地区与欠发达地区对于财政转移支付制度的反应，以及该制度在各地运行过程中所表现出的不同政府行为，分析财政转移支付制度的弊端和待完善之处。

1.5.3 实证研究法。

选取浙江省Y县作为研究对象，该镇是浙江省重点欠发达县之一，通过与该县财政、发改等部门相关负责人进行访谈、调查，并重点针对该县内各乡镇的转移支付资金及各个项目进展情况进行跟踪调研，以便了解各部门、各乡镇在现行财政转移支付下，在包装项目、申报项目中的应对措施，从而分析该制度下政府行为异化的原因。

第二章 我国财政转移支付制度的变革与发展

2.1 我国财政体制改革的演进

建国以来，我国财政体制历经多次变革，主要经历了“高度集中、统收统支——划分收支、分灶吃饭——分税制分级分管（包括建立现代公共财政体制和理顺省以下财政管理体制）”的制度变迁过程¹⁶⁷。

表 2-1 建国以来我国财政体制的演进		
体制类型	实行时间	基本内容
统收统支体制	1950-1951	高度集中，统收统支。
	1951-1957	划分收支，分级管理。
	1958-1959	以收定支，5 年不变。
	1959-1970	收支下放，计划包干，地区调剂，总额分成，一年一变。
	1971-1973	定收定支，收支包干，保证上缴（或差额补贴），结余留用，一年一定。
	1974-1975	收入按固定比例留成，超收另定分成比例，支出按指标包干。
	1976-1979	定收定支，收支挂钩，总额分成，一年一变。部分省（市）试行“收支挂钩，增收分成”。
分灶吃饭体制	1980-1985	划分收支，分级包干。
	1985-1988	划分税种、核定收支、分级包干。
	1988-1993	财政包干
分税分级分管体制	1994-1999	建立分税制财政体制，逐步完善中央对地方财政转移支付制度
	1999-2003	构建公共财政体制。
	2003-	财政“省管县”和“乡财县管”改革试点

资料来源：中华人民共和国财政部网站

在 1978 年以前，由于我国还处在国民经济恢复时期，计划经济体制下统收统支的财政体制也是适应当时的社会实际情况的，中央和地方的关系总体上市一种计划经济体制下的“命令——服从”关系。其基本特点是在中央统一领导下的适当分权型财政体制。这类体制是在中央集权的前提下，调动地方政府管理经济、组织财政收入、安排财政支出的积极性。因此收到了良好的成效，国民经济逐渐恢复了生机。

为了增加地方财政的积极性，1980 年开始实行“分灶吃饭”的分权体制，虽然在 1985 年和 1988 年两次进行了调整，并且在 1988 年后改为递增包干等多种形式的承包体制，但显然，所有这些改革，实际上仍被框在计划经济财政体制中，中央对地方放权仍然是改革的主基调。随着地方自主权的提

¹⁶⁷ 王曙光、蔡德发：《我国财政体制 60 年：演进、运行与优化》，《商业研究》，2009 年第 10 期。

高，地方财力不断增长，中央财政占全国财政总收入的比重不断下降，中央对地方的财政调节能力越来越弱。

1994 年，中央开始实施分税制改革，通过“三分一返”¹⁶⁸，实现“明确划分中央与地方的利益边界，规范政府间的财政分配关系”¹⁶⁹的目的。这次改革是建国以来一次带有里程碑意义的改革，它标志着我国的财政体制从计划经济真正走向了市场经济，它取消了前一个时期完全的分权化，旨在通过中央控制，实行地方的适当分权，从而在加强中央集权的过程中最大限度地保证地方财力。总体而言，这是一次成功的改革，它“建立了财政收入的稳定的增长机制，调整了财政收入增量的分配格局，促进了地方财源建设思路的转变”¹⁷⁰。

2.2 现行财政转移支付制度建立的背景

我国政府间财政关系的演变经历了十几种体制变革，基本上是沿着中央集权向分权化改革的总体方向推进的。这种中央和地方的财政关系从根本上而言是一种中央和地方的博弈。从博弈论的角度而言，各个博弈主体参与博弈，进行制度创新的根本动力是为了实现利益目标。因此，调整政府间利益格局是促使财政体制不断变迁的重要原因¹⁷¹。从高度集中到分权化，每一次的改革最终动力都是中央为了摆脱财政困境而寻求的新的制度安排。一直以来，中央和地方始终存在两大矛盾，即“对政策的讨价还价机制”及“对税收征管的信息不对称”，而实行分税制改革，目的正在于消除这两大矛盾，从而提高中央财政的真正控制力。

事实证明，这一改革是成功的。通过改革，我国财政收入保持了较快增长势头，财政实力不断壮大。中央财政收入占全国财政收入的比重，及全国财政收入占国内生产总值的比重都得到大幅提高（见表 2-2）。1993-2011 年，全国公共财政收入由 4349 亿元增加到 103874.43 亿元，增长了 22.9 倍，年均增长 19.3%；全国公共财政收入占国内生产总值的比重则由 12.3%提高到 22%。

表 2-2 中央和地方财政收入及比重					
年 份	财政收入（亿元）			比重（%）	
	总额	中央	地方	中央	地方
▲ 1978	1132.26	175.77	956.49	15.5	84.5
1980	1159.93	284.45	875.48	24.5	75.5
▲ 1985	2004.82	769.63	1235.19	38.4	61.6
1990	2937.10	992.42	1944.68	33.8	66.2
1991	3149.48	938.25	2211.23	29.8	70.2
1992	3483.37	979.51	2503.86	28.1	71.9
1993	4348.95	957.51	3391.44	22.0	78.0
▲ 1994	5218.10	2906.50	2311.60	55.7	44.3
1995	6242.20	3256.62	2985.58	52.2	47.8

¹⁶⁸ “三分一返”，即根据财政与事权相结合原则，合理划分中央与地方的财政支出范围，地方财政主要负担本地区政权机关运转以及本地区经济、事业发展所需的支出；按照税种划分收入，明确中央与地方的收入范围；分设中央和地方两套税务机构；建立中央对地方的税收返还制度和过渡期转移支付制度。

¹⁶⁹ 刘尚希，杨良初、李成威：《优化公共收入结构：财政增收的重要途径之一》，杭州师范学院学报，2005 年第 5 期。

¹⁷⁰ 王曙光、蔡德发：《我国财政体制 60 年：演进、运行与优化》，《商业研究》，2009 年第 10 期。

¹⁷¹ 张恒龙、康艺凡：《财政分权与地方政府行为异化》，中南财经政法大学学报，2007 年第 6 期。

1996	7407.99	3661.07	3746.92	49.4	50.6
1997	8651.14	4226.92	4424.22	48.9	51.1
1998	9875.95	4892.00	4983.95	49.5	50.5
1999	11444.08	5849.21	5594.87	51.1	48.9
2000	13395.23	6989.17	6406.06	52.2	47.8
2001	16386.04	8582.74	7803.30	52.4	47.6
2002	18903.64	10388.64	8515.00	55.0	45.0
2003	21715.25	11865.27	9849.98	54.6	45.4
2004	26396.47	14503.10	11893.37	54.9	45.1
2005	31649.29	16548.53	15100.76	52.3	47.7
2006	38760.20	20456.62	18303.58	52.8	47.2
2007	51321.78	27749.16	23572.62	54.1	45.9
2008	61330.35	32680.56	28649.79	53.3	46.7
2009	68518.30	35915.71	32602.59	52.4	47.6
2010	83101.51	42488.47	40613.04	51.1	48.9

资料来源：《中国统计年鉴》（2011 年）

但是，为避免过度分权导致中央控制力降低，重蹈包干体制的覆辙，必须把握集权与分权的度。因此，中央在 1994 年以后仍不断对分税制改革的形式和内容加以补充和完善，包括后来实施的所得税分享制度和农村税费改革。但无论如何，从 1994 年开始，我国有了真正意义上的财政转移支付制度，也是从分税制财政体制的实施开始，我国的财政体制才具有了特定的制度特点以及相对稳定的法制关系。

具体地讲，我国 1994 年政府间财政关系调整和建立转移支付制度的背景，一方面是改革开放以后，地区间的经济发展差距和财政供给差距总体上呈逐步扩大趋势；另一方面是政府间财政体制出现了“过度分权”的特征。¹⁷²

2.3 我国财政转移支付制度的发展阶段划分

2.3.1 建国后到改革开放之前（1949—1979 年）

建国初期，百废待兴。在长期的战乱后，国家急需尽快平衡财政收支，增加财政收入，以集中精力修复千疮百孔的国民经济。因此，中央从 1950 年开始实施全国收支统一管理，由国家直接控制全国的生产资源，物资统一调配，资金统收统支。这一体制的特点是高度集权，虽然仍有中央、省、县三级财政预算单位，但在这一体制下，地方财政完全是中央政府在地方的派出机构，对中央没有任何讨价还价的能力。这一时期，转移支付是一个十分模糊的概念¹⁷³。中央对地方的补助更多取决于领导人的意愿，形式也局限于政策性补贴或专项补助等简单的块状转移。由于缺乏规范的转移支付制度，这些补助往往具有很强的随意性。

¹⁷² 朱绍明：《我国财政转移支付制度现状、问题与对策研究》，安徽大学硕士论文，2007 年。

¹⁷³ 王绍光：《中国财政转移支付的政治逻辑》，《战略管理》，2002 年第 3 期。

2.3.2 改革开放之后到分税制改革之前（1980—1994）

党的十一届三中全会以来,经济建设进入一个新的发展阶段,财政体制也随之进行了重大的调整。如果说“集权”是前一个阶段的标志,那么“包干”就是这个阶段财政体制的最大特征¹⁷⁴。1980,中央和地方开始实行“分灶吃饭、分级包干”¹⁷⁵,而到了1988年,索性改为完全的“财政包干”¹⁷⁶。财政分级包干制度中“超收多留、欠收自补”的制度设计的确在很大程度上调动了地方政府增收的积极性,但也为地方政府层层“甩包袱”、乡镇政府财政压力增加埋下了制度的隐患,也就不难理解乡镇政府异化行为为何始终存在。这一阶段,我国虽然一直存在补贴省级的转移支付制度,以及一些少量的专项转移支付,如救灾救济拨款等,但仍然没有明确的财政转移支付这一提法。

2.3.3 实施分税制财政体制到所得税收入分享改革之前 (1994-2001)

1994年，为了适应市场经济的不断发展，我国开始了以“分税制”为核心的财政管理体制改。中央与地方的财政收入比重由1993年的22:78，陡然提升至1994年的55.7:44.3，¹⁷⁷中央政府控制了绝大部分的税收收入，重握财政主动权。为了配合分税制改革的进一步深化，完善分税制财政管理体制，中央于1994年正式提出了财政转移支付这一概念。1995年，中央财政在广泛调研和借鉴国际经验的基础上，制定了比较规范的转移支付办法，也叫“过渡期转移支付”，为建立规范的横向财力均衡机制打下了基础。¹⁷⁸

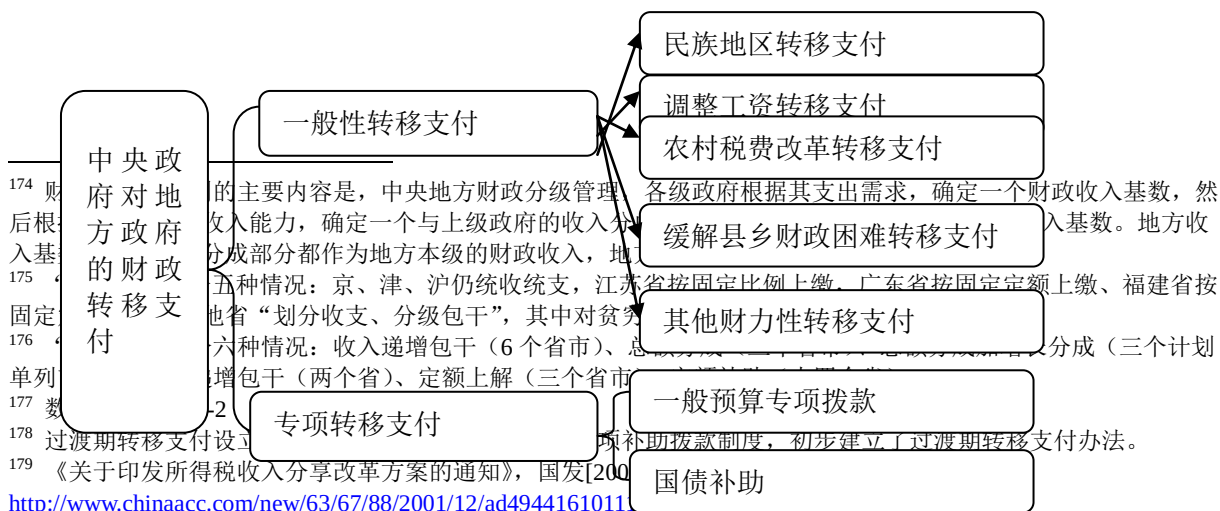
2.3.4 实施所得税分享改革至今（2002 至今）

2001年12月31日，国务院出台了《关于印发所得税收入分享改革方案的通知》¹⁷⁹，决定从2002年1月1日起实施所得税收入分享改革。通知表明了实行该制度的原因、原则和主要内容，确定了中央和地方对于所得税的分享比例、分享范围和基数计算方法。明确了中央因所得税改革增加的收入全部用于一般性转移支付。从所得税收入分享改革开始，“过渡期转移支付”改称为“一般性转移支付”，原来的“一般性转移支付”改称为“财力性转移支付”，现行的财政转移支付制度初具雏形。

2.4 现行财政转移支付制度的主要内容

我国现行的政府间财政转移支付制度是在 1994 年分税制改革的基础上建立起来的，而分税制改革的设计原则是“存量不动，增量调整，逐步提高中央宏观调控能力，为建立合理的财政分配机制创造条件”¹⁸⁰，在该思路下形成的具有中国特色的财政转移支付制度：继承原体制的专项拨款、原体制补助（地方上解）、结算补助、其他补助及税收返还五种形式并存。可见，我国现行政府间转移支付制度是一个形式多样、新旧体制利益分配兼顾的“混合体”¹⁸¹。（图 2-1）

图 2-1 我国中央与地方政府间财政转移支付体系



¹⁸⁰ 朱绍明：《我国财政转移支付制度现状、问题与对策研究》，安徽大学硕士论文，2007年。

¹⁸¹ 上海财经大学公共政策研究中心：《2007 中国财政发展报告》，上海财经大学出版社，2007 年版，第 202 页。

2.4.1 财政转移支付的类型

目前，我国的财政转移支付类型有以下几种。第一，体制补助（上解）拨款。这是从分税制财政管理体制改革的分级包干体制中保留下来的，是一种无条件的转移支付，是原体制中央对地方的补助继续按照规定补助。有的是定额的，有的是按照增长率的安排的。第二，专项补助。这是中央政府对地方政府的专项拨款，地方政府必须把这部分资金用于中央政府所指定的项目上。包括针对地方经济发展和公共事业发展项目的补助和针对某些地区出现特殊情况的补助，比如体制保留性专项补助。第三，税收返还，这是在 1994 年全国推行分税制财政体制后，为了保证地方政府的既得利益，实行了中央政府对地方政府的税收返还。即以 1993 年为基期年核定，把部分征缴后的中央税收返还地方使用的制度安排。第四，公式化补助。从中央财政收入增量中拿出一部分资金，选择一些对地方收支影响较大的客观性因素及主观性因素，采用相对规范化的计算方法，实施对各地的转移支付。第五，结算补助。预算执行结束以后，对中央与地方相互交叉的收支以及中央出台新政策后对中央与地方收支关系造成影响，通过财政结算的方式调节。转移支付是双向的。

2.4.2 财政转移支付的特点

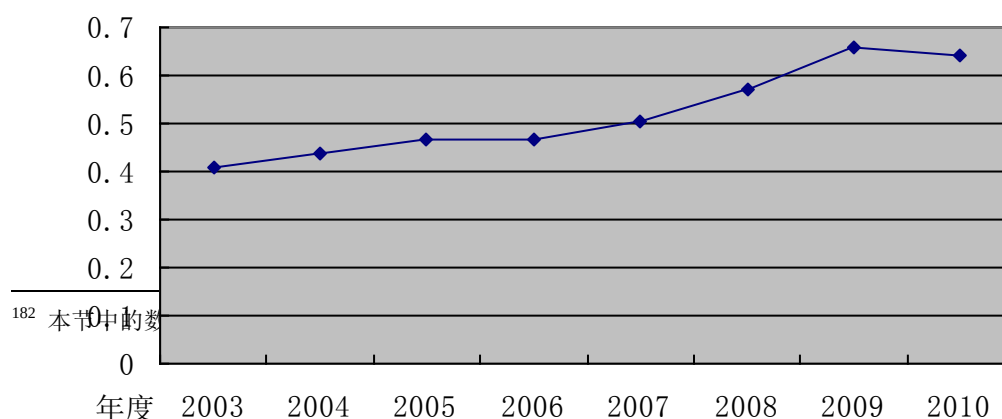
从近年来中央对地方财政转移支付情况来看，主要有以下特点。¹⁸²

第一，财政转移支付规模进一步扩大。随着中央财力的增强，中央对地方转移支付逐年增加，转移支付规模占中央财政收入的比重逐年提高。中央对地方财政转移支付总额由 2003 年的 4836.14 亿元提高至 2010 年的 27347.72（不包括返还类支付），增长了 5.65 倍，年均增长 28.4%；财政转移支付额占中央财政收入的比重从 2003 年的 40.76% 提高到 2010 年的 64.36%；财政转移支付占地方财政收入的比重也从 2003 年的 49.1% 上升至 2010 年的 67.34%。（表 2-3）

表 2-3 2003—2010 年全国财政收支及转移支付额（亿元）				
年份	中央财政收入	地方财政收入	地方财政支出	中央对地方转移支付
2003	11865.27	9849.98	17229.85	4836.14
2004	14503.1	11893.98	20592.81	6356.96
2005	16548.53	14884.22	25154.31	7726.69
2006	20456.62	18303.58	30431.33	9571.23
2007	27738.99	23572.62	38339.29	13991.18
2008	32680.56	28649.79	49248.5	18707.6
2009	35915.71	32602.59	61044.14	23677.09
2010	42488.47	40613.04	73884.43	27347.72

资料来源：《中国统计年鉴》（2011 年）

图2-2 中央对地方转移支付占中央财政收入的比例（%）



第二，财政转移支付结构进一步优化。2009 年起，为进一步规范财政转移支付制度，将中央对地方的转移支付，分为一般性转移支付、专项转移支付两类。一般性转移支付是指中央政府对有财力缺口的地方政府（主要是中西部地区），按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其中，均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标，选取影响各地财政收支的客观因素，考虑地区间支出成本差异、收入努力程度以及财政困难程度等，按统一公式分配给地方的补助资金。专项转移支付是指中央政府对承担委托事务、共同事务的地方政府，给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

表 2-4 2008-2010 年中央对地方税收返还和转移支付决算表（单位：亿元）				
项 目 \ 年 度	2011	2010	2009	2008
一、中央对地方转移支付	34881.33	27347.72	23677.09	18708.6
（一）一般性转移支付	18311.34	13235.66	11317.2	8746.21
（二）专项转移支付	16569.99	14112.06	12359.89	9962.39
二、中央对地方税收返还	5039.88	4993.37	4886.7	4282.16
增值税和消费税返还	3783.3	3602.18	3422.63	3371.97
所得税基数返还	910.19	910.19	910.19	910.19
成品油税费改革税收返还	1531.1	1531.1	1531.1	
地方上解	-1184.71	-1050.1	-977.22	
中央对地方税收返还和转移支付	39921.21	32341.09	28563.79	22990.76

资料来源：中华人民共和国财政部网站

近年来，中央加大了一般性转移支付力度，清理整合专项转移支付项目，将需要在较长时期内安排补助经费、且数额相对固定的项目，划转列入一般性转移支付，提高一般性转移支付的规模和比例。2011 年，中央对地方税收返还和转移支付 39921.21 亿元，增长 23.4%（见表 2-3）。其中：税收返还 5039.88 亿元；一般性转移支付 18311.34 亿元，占转移支付的 52.5%，增长 38.3%；专项转移支付 16569.99 亿元，占转移支付的 47.5%。转移支付结构进一步优化，一般性转移支付占转移支付总额的比重比 2010 年提高 4.1 个百分点。

图2-4 2010年中央对地方一般性转移支付分布图
(单位：亿元)

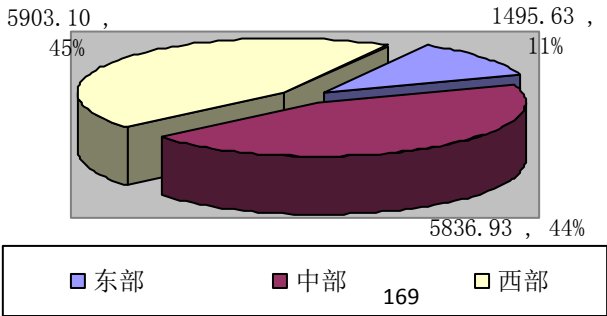
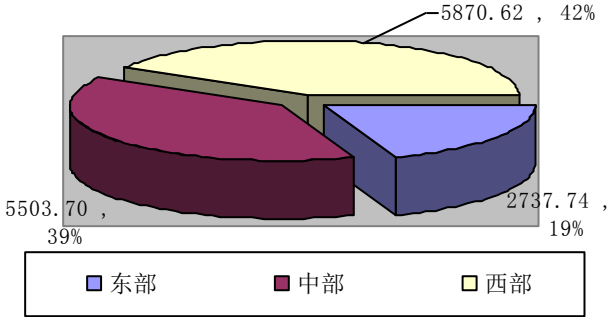


图2-3 2003—2010 年全国财政收支及转移支付增长额

第三，转移支付向欠发达地区倾斜的力度进一步加强。我国地区间发展差异较大，经济发展不平衡，社会发展水平差距较大，自然条件也千差万别，中央财政适度集中财力有利于实施有效的地区均衡政策，推动基本公共服务均等化，促进区域协调发展。我国东部地区人口相对较少，但却是财政收入的“主产区”。2011 年东部地区人口占全国的 32%，公共财政收入占全国的 56%；中西部地区人口占 68%，公共财政收入仅占 44%。¹⁸³

图2-5 2005年中央对地方专项转移支付分布图
(单位：亿元)



2010 年，中央对地方一般性转移支付为 13235.66 亿元，其中东、中、西部的比例分别为 11.3%、44.1%、44.6%¹⁸⁴；中央对地方专项转移支付为 14112.06 亿元，其中东、中、西地区所占的比例分别为 19.4%、39%、41.6%，¹⁸⁵差距明显缩小。2011 年，中央财政对地方均衡性转移支付达到 7487.67 亿元，比 2010 年增长 37.6%，其中中西部地区占 93%。（见附件一）

第四，财政转移支付法制建设程度进一步提高。针对目前有关政府间转移支付的法制建设滞后、转移支付补助资金的使用及管理尚缺乏有效约束和效益评估的现状，通过立法规范完善财政转移支付资金，促进资金分配更加公平、合理、规范、高效。目前，财政部按国务院立法计划已经启动《财政转移支付管理暂行条例》的起草工作。

¹⁸³ 数据来源于《中国统计年鉴》（2011 版），其中各区域比例根据年鉴中各省的财政收支状况推算而来。

¹⁸⁴ 同上。

¹⁸⁵ 同上。

第三章 财政转移支付制度与乡镇政府行为异化关系分析

——以浙江省 Y 县为例

Y 县地处浙江省西南山区，面积 984 平方公里，其中，县城盆地仅有 27 平方公里，户籍人口 11.2 万，辖 168 个行政村，842 个自然村，平均每个自然村只有 90 多人，100 人以下的自然村占了 50%左右，最小的自然村只有 1 户。2011 年地区生产总值 38.93 亿元，人均生产总值 34850 元，是全省平均水平的 59.4%；其中，城镇居民人均可支配收入 22549 元，是全省平均水平的 72.8%；农村居民人均收入 7570 元，是全省平均水平的 57.9%；财政总收入 4.33 亿元，地方财政收入 2.45 亿元，是典型的“九山半水分田”的经济欠发达山区小县。尽管经济不发达，但全县的集约发展程度却很高，截止 2011 年底，全县近 90%的企业集聚在县城发展，83%以上的中小学生在县城就读，72%以上的人口集中在县城就业；且该县环境优美，全县森林覆盖率达 80.4%，生态环境质量排全国第 10 位。2010 年，该县被列为浙江省重点扶持的 12 个重点欠发达县之一，省财政将从 2011 年到 2013 年，连续 3 年对该县实施 8000 万元特殊扶持资金补助。

表 3-1 主要经济社会发展指标对比表

项目	Y 县			浙江省		
	2010 年	2011 年	增幅 (%)	2010 年	2011 年	增幅 (%)
1、地区生产总值 (亿元)	33.51	38.93	9.5	27226.75	32000.10	9.0
2、人均生产总值 (常住, 元)	30147	34850	9.0	51711	58665	7.1
3、工业增加值 (亿元)	14.37	16.92	12.2	12488.55	-	-
4、农业增加值 (亿元)	3.31	3.65	3.4			
5、第三产业增加值 (亿元)	12.54	14.77	11.2	11744.77	14015.35	9.4
6、全部工业总产值 (亿元)	54.18	73.75	36.1	11451.98	14290.08	24.8
7、固定资产投资 (亿元)	19.15	22.21	16.0	4895.41	5925.00	21.0
8、出口总额 (万美元)	6588	6407	-2.8			
9、财政总收入 (亿元)	3.46	4.33	25.1	4895.41	5925.00	21.0
10、地方财政收入 (亿元)	2.03	2.45	20.5	2608.47	3150.80	20.8
11、地方财政支出 (亿元)	8.23	9.59	16.6			
12、城镇居民人均可支配收入 (元)	20131	22549	12.0	27359	30971	13.2
13、农村居民人均纯收入 (元)	6370	7570	18.8	11303	13071	15.6

资料来源：Y 县统计局及浙江省统计局网站

3.1 乡镇政府行为异化的表现

“异化”一词源自拉丁文，有转让、疏远、脱离等意。在长期以来针对“异化”的讨论中，“异化”的概念被界定为“本来是自己创造的东西，或者自己做的事情，但是它发展的后果，成为一种异己的力量，超出了人们的控制，结果反过来支配自己，压制了自己。”¹⁸⁶前文已对“乡镇政府行为异化”有过定义，即指乡镇政府“偏离”超过适度的范围，基本上不受规制并对个体及集体利益造

¹⁸⁶ 赵树凯，《乡镇治理与政府制度化》，商务印书馆，2010 (278 页)

成侵害的非理性、随意化行为，乡镇政府作为最基层的一级政府，其行为的异化主要为制度缺陷引起的行为不合理及职能转变引起的服务异化。

3.1.1 制度异化

制度异化主要表现在四个方面。第一，“制度缺失”。在政治经济社会的各项活动中，缺乏制度约束导致行为缺乏规范性。第二，“制度错位”。在基层政府的实际运转中，制度规则是现存的，但是各项制度规范之间缺乏协调性。第三，“制度悬置”。在基层政府运行过程中，大量文本规范在不断形成，有的来自上级政府的直接要求部署，有的来自本级政府的自发制定。第四，“制度逆变”。这主要是指制度实施的结果与制度设计的初衷相背离，甚至制度在执行中朝着与制度设计的预期相反的方向变化或转变。¹⁸⁷

对于乡镇政府而言，这些制度异化的表现与现行的财政转移支付的缺陷有着必然的关系，正是由于财政转移支付制度的结构不合理，造成了地方政府间扭曲的横向的财政竞争。以Y县为例，该县2011年共出台各类规范性文件39件，其中涉及财政转移支付的共8件，包括《群众增收致富奔小康工程特别扶持资金管理办法（试行）》、《农村危旧房改造补助资金管理办法》、《少数民族教育专项资金管理使用办法》、《科技富民强县专项行动计划资金管理办法》《财政专项资金管理暂行办法》、《村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作实施办法》等，且主要以涉及农业、农村的财政资金奖补为主¹⁸⁸。这些资金管理办法至少在市级层面都已经有了相应的规范性文件，但县内为了平衡各个乡镇之间的横向竞争关系，不得不以规范性文件的形式重新加以细化。文件的大量出台，直接就导致了制度的“悬置”。表面上看，这些办法细化了转移支付的量和度，但实际运行过程中，这些资金仍然大量的被套用。

以“一事一议”项目为例，在Y县出台的《村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作实施办法》中明确规定，“有以下情况之一的村，原则上不列入一事一议财政奖补当年计划范围：跨行政村以及行政村以上范围的公益事业建设项目；不符合《浙江省村民一事一议筹资筹劳实施办法》、对加重农民负担及不顾实际盲目举债兴办的村内公益事业项目；农村电网改造、学校建设和维护、五保户供养、偿还村级债务、村办企业亏损、经营性开发生产、各种形式的达标升级和检查、评比活动，不列入财政奖补范围；村级财务管理混乱，帐目不清理，易引起村内矛盾的；一事一议程序不到位，筹资筹劳不到位的；当年已列入。然而事实却是：2011年，该县共向省财政争取“一事一议”项目42个，其中有为“偿还村级债务”而重复申报的项目3个，涉及到“经营性开发生产项目”2个，“当年已列入‘千村示范万村整治’、‘农业综合开发’和‘村级组织办公场所建设’及市级以上财政补助计划项目等补助计划的行政村”的项目15个。

此外，根据《浙江省村级公益事业建设一事一议省级财政奖补项目和资金管理暂行办法》中规定，“一事一议财政奖补，是指村民通过规范的一事一议筹资筹劳开展的村内公益事业建设项目，政府采取以奖代补、民办公助的方式，给予适当财政奖补。”而对于Y县这样的欠发达县而言，168个行政村中有134个行政村没有村级集体经济收入，要村民筹资建设公益事业项目，显然已经不可能，而筹劳建设，村里一样要支付村民筹劳的劳务费，对于大部分村而言，依旧是一笔非常巨大的开支。因此这样的政策从出台之日起，就注定它的运行结果只能是与之设计初衷向违背的，也必然会导致乡镇政府通过编造项目、重复申报、套用资金等异化的行为，达到发展的目的。

同时，由于转移支付制度缺乏有效的监督，地方政府对于类似的行为也基本采取“睁只眼闭只眼”的态度，听之任之，直接也从另一个层面刺激了类似异化行为的大肆发展。

3.1.2 职能异化

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第61条中对乡镇政府职权的规定，我们可以将乡镇政府的职能主要概括为三个方面：一是政治职能。作为国家权力体系中最基层的地方政府，乡镇政府的首要职能就是要保证和落实国家政治统治职能的实现。二是社会管理和公共服务职能。即为乡镇企业生产和村民生活创造一个良好的环境。这一职能应该在乡

¹⁸⁷ 同上，283页。

¹⁸⁸ 这些文件的文件名都做了部分省略。

镇政府职能中居于优先地位。三是经济发展职能。这一职能可以体现在很多方面,包括参与制定和组织实施本乡镇的经济和社会发展规划、协调本乡镇各行政村、各经济组织间的关系、管理乡镇财政,做好财务会计、经济统计和其他经济管理工作等等。¹⁸⁹但显然,在目前的财政转移支付制度下,乡镇政府普遍将经济发展职能提高到几乎无一例外地变成了发展经济。且这种“首要”性不仅体现在乡镇政府对各种职能优先顺序的模糊,更重要的是体现在其对于各种组织经济活动的干预。现在到处都提建设服务型政府,这种政府应该是以民为本、为人民服务的政府,是有核心竞争力的、民主和负责的政府,是法治的政府,是一个为全社会提供公共产品和服务的政府。然而,在建设服务型政府过程中,政府行为很有可能会因为一些特殊的条件而背离其本意,转化到对立面,出现服务的异化。这种异化主要表现在四个方面。一是“舍本逐木”,即忽略了政府以民为本、为民服务的本质,为了政绩、为了谋取利益,只注重经济建设职能而忽视其他。二是“强制干预”,即干预属区域内的企业、农户、村级自治组织等组织和个人的生产经营活动,扭曲了社会管理和公共服务职能的初衷。三是“忽略民主”,即政府在提供服务时“拍脑袋”、“拍桌板”,而忽略了从人民的真正需要出发,提供人民真正需要的服务。四是“差别行政”,即对待不同主体,提供的公共服务差别巨大。其中最典型的例子就是城乡居民所享受的不平等的公共服务。

作为乡镇政府,管辖的范围小,服务的对象基本属于农村居民,因此“差别行政”的行为较少发生。相对的,“舍本逐木”和“强制干预”的现象在乡镇则是屡见不鲜,为了领导个人政绩、为了本地政府的利益,大肆扩张私利而压缩公共利益,这种自利性行为使乡镇政府可以充分利用手中掌握的自由裁量权来寻租,以满足个人或组织的利益要求,这种自利性在异化了政府的服务的同时也催生了一些违法违纪时间的发生,尤其是在征地拆迁、招商引资、移民安置、重点项目等一些利益关系复杂的项目工程当中。

以Y县C镇为例。2011年,Y县进行了全县范围的行政区划调整,将原来的14个乡镇调整为3镇3乡4街道,C镇由原来的4乡1镇合并为1个镇。根据县委县政府的意图,做这样的调整,有很大一部分原因是为了缩小行政机构,减少行政开支,并希望从行政的角度促使高山远山地区的农民向城郊靠近,加强公共基础设施和公共服务的覆盖面。但是,从实际的运行来看,C镇的行政机构突然变得巨大而臃肿,党政班子由原来13人增加到20人,干部职工由原来46人增加到103人(包括大学生村官、见习生和一些临时用工)。虽然县财政针对在编人员(公务员、事业干部和大学生村官)下拨办公经费每年每人6000元,但是面对近年来持续增长的CPI,这点办公经费显然不足,而且乡镇的工作人员离家远,工作繁杂,也需要必要的激励,因此政府创收就成了改善职工福利的必由之路。然而,2010年开始,浙江省开始实施“阳光工资”,规范津补贴,使原本很多可以作为福利的路径都被切断,政府创收之路越发狭窄。对于Y县来说,县政府对乡镇开的唯一一个口子就是乡镇的土地开发和整理项目¹⁹⁰,因此,这个项目,也成为了该县各乡镇每年的重点任务¹⁹¹。

正如房地产市场作为广大闲置资金的唯一出口一样,土地项目也成了Y县各乡镇创收的最后一根稻草。经过多年的实践,基本形成了这样一套操作流程:县政府向各乡镇布置年度任务——各乡镇向各行政村布置分解任务——各行政村进行资源调查——乡镇政府进行初审及资源评估——乡镇政府向县国土部门申报项目——经国土部分审批后开工——完工验收。从国家的角度而言,通过这

¹⁸⁹ 铁锲:《论乡镇政府行为及其规范》,《理论导刊》,2011年第12期。

¹⁹⁰ 土地开发整理是指在一定区域内,按照土地利用总体规划、城市规划、土地开发整理专项规划确定的目标和用途,通过采取行政、经济、法律和工程技术等手段,对土地利用状况进行调查、改造、综合整治、提高土地集约利用率和产出率,改善生产、生活条件和生态环境的过程。土地开发整理是一项长期而复杂的社会系统工作,土地开发整理的内容随着国家经济、社会的发展而不断变化。

¹⁹¹ 根据《Y县土地开发整理和建设用地图复垦工作奖励办法》:对各乡镇结合县政府下达的土地开发整理和建设用地图复垦年度任务完成情况进行分类奖励。1、完成任务奖励。(1)土地开发和土地整理:土地整理按新增地物点耕地面积纳入土地开发计划任务考核。对未完成县政府下达年度任务的,不予奖励;完成任务的,任务数部分按每亩500元的标准进行奖励;超额完成任务的,超额部分再按每亩800元的标准进行奖励。利用荒地地开发成耕地的部分奖励减半。(2)建设用地复垦:对未完成县政府下达年度任务的,不予奖励;完成任务的,任务数部分按每亩2000元的标准进行奖励;超额完成任务的,超额部分再按每亩3000元的标准进行奖励。2、乡镇人民政府还可以从乡镇土地开发整理和建设用地图复垦项目工作经费中提取30%用于奖励。3、对乡镇班子成员及乡镇干部的奖励不按平均分配,要体现责任、绩效与奖励相挂钩。乡镇党政主要领导、具体分管土地开发整理和建设用地图复垦项目的领导与其他班子成员可以按2:1的比例分配奖励。

一政策的实施可以实现土地的占补平衡,改善和提高土地利用效率,而Y县从流程上似乎也无不妥,但这一本意是加强政府服务的“民生”政策到了基层却成为了造成高上访率和引起民愤的一个“民怨”工程。

造成这种现象的原因有三点:第一,项目选址不符合要求。乡镇政府在选址时往往没有完全按照政策上对于土地的要求进行,如根据Y县县政府出台的《关于印发Y县土地开发整理和建设用地上复垦工作实施意见的通知》中的要求,土地开发所选的山地坡度不得超过 30° ,然而对于C镇而言,其70%以上的地区海拔超800米,辖区内海拔1000米以上的山峰有21座,这样的立地条件迫使项目选址必然在山顶,且坡度基本上都超过 30° ,其中某项目最陡的地方坡度甚至接近 60° ,这就造成项目完工后容易引发山体滑坡,影响山下村民的人生和财产安全。第二,施工方的选择不符合规定。根据《浙江省农村基层党员和干部廉洁自律若干规定》中的规定,村干部不准“在集体土地征用、承包,集体资产租赁、经营,集体工程项目发包,集体物品采购等过程中暗箱操作,优厚亲友,为本人或者他人谋取不正当利益”。但在中国的农村中,人情依旧在许多政策得以推行的最重要的砝码,乡镇在选择施工方时,往往不得不参考村里的意见,只要是施工队资质符合规定,一般都会将工程给村里推荐的施工方。相反的,如果乡镇政府质疑在村外选择施工方,那么该项目能够顺利施工的可能性就会大大降低。在C镇某村,村里的两股势力对该村2010年的土地开发工程都虎视眈眈,为了得到工程的施工权,双方在2009年底分别对当时的村干部实施了贿赂。第三,政策处理时不易平衡。对于Y县这样一个人口仅11万的小县城而言,人际关系非常复杂,该县有一句话:“县里的任何两个人,问三句话,就变成朋友的朋友,聊三分钟天,就变成亲戚的亲戚。”可见人际关系的复杂程度,故而在土地征收过程中,政策处理难度很大,各种人情找上门,使乡镇干部在工作过程中,都有种踩着高压线的感觉。

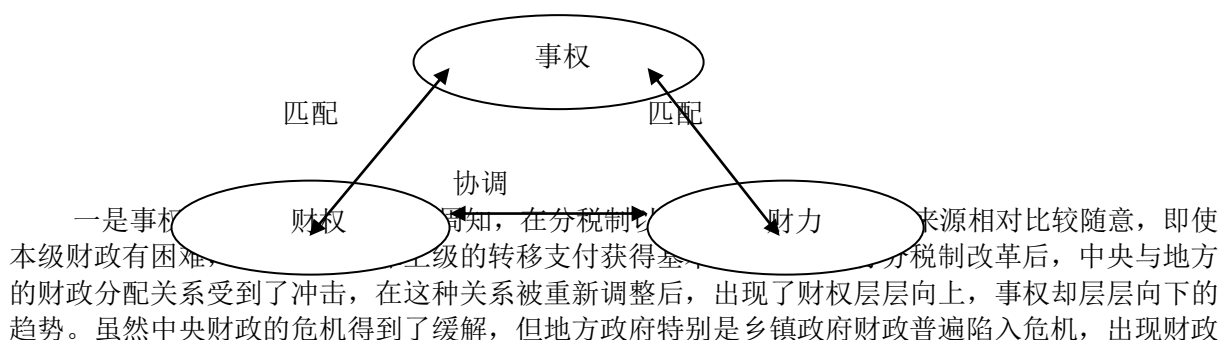
3.2 财政转移支付制度发展各阶段中乡镇政府异化行为的表现

财政体制从建国开始经历了屡次改革,根本原因不外乎中央与地方的利益博弈。一方面中央要维护其金字塔顶端的利益不受损,另一方面又要想方设法提高地方的积极性,这种利益格局的调整促使财政体制的变革一直体现出一种“分分合合”的态势。必须正视的一点是,无论在何种体制下,地方政府总是采取“上有政策、下有对策”的方式来应对,因此,地方政府的行为异化并不是现行的财政转移支付制度所特有的产物,而是始终存在的。

3.2.1 分税制改革与乡镇政府的权责不对等

从“分灶吃饭”和“层层包干”到分税制,我国乡镇政府经历了财政体制变化的两大阶段。在现行的财政转移支付体制下,乡镇政府实际上经受着三个关系不匹配的制约,严重刺激了其行为的异化,二者也越来越呈现出一种不典型的正相关关系,而这种正相关关系却恰恰是由三组矛盾的不匹配表现出来的。¹⁹²

图 3-1 财政体制中的三对矛盾



¹⁹² 刘尚希,邢丽:《从县乡财政困难看政府间财政关系改革——以县贫困县为案例》,《地方财政研究》,2006年第3期。必须说明的是,虽然本文引用了该文汇总关于财政体制三要素的概念,但对于三者之间的关系,本文有自己的见解。引文中认为,相对于事权,财权和财力都是手段,是为履行特定事权服务的。但这两个手段之间无必然的连带关系,是彼此独立的,财权与财力之间无对称关系。整体而言,只要满足财权或财力与事权对称即可,不要求三要素一一对称;有了财权,自然就有了财力。但本文认为财权和财力并不是正相关的,在本节第三目中有详细说明。

困难。“分税制”改革后，县乡两级财政关系表现为“分税包干，自求平衡”与“县级统筹”。由于乡镇财政没有或较少具备实质的财权，因此，无论如何，县级财政总有主导或者绝对主导地位，乡镇财政总是处于弱势地位。在这种财政危机的干扰下，乡镇政府预算总是呈现“非递增”的特征。

193

二是事权与财力不匹配。与地方财政危机不相适应的是，乡镇政府所承担的社会事务却日益增多，尤其是一些欠发达乡镇，呈现出财权与财力的高度不对称。首先，从《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》中对乡镇政府职能的界定¹⁹⁴可以看出，乡镇政府实际上已经被定义成一个全能的政府，这显然超越了乡镇财力范围。以Y县为例，由于该县地处浙西南山区，地理位置偏远，辖区内山区面积占足9成，虽然高速已经通了，但是离杭州、宁波、嘉兴、绍兴等发达地区仍有4小时左右的路程。且全县工业基础薄弱，属于典型的农业占主导的地区，但由于山区地形复杂，机械化农业难以发展，产业化程度也不高。此外，Y县于2005年即被列入省级限制农业发展区，环境保护的压力很大，经济发展空间被挤压的非常小。因此，在这些乡镇，即使被赋予了一定的财权，也是“无米之炊”，根本无法达到与事权相匹配的财力。

三是财权与财力不匹配。中央与地方在通过分税制改革划分财权的同时，其实也通过税收返还、转移支付等手段重新配置了二者之间的财力格局。但是，由于省以下转移支付制度的不完善，因此省以下各级政府之间的财力分配远远跟不上财权调整的步伐。省以下的转移支付制度，大多数还是以税收返还、专项拨款为主，一般性转移支付少，且专项拨款需要配套资金，欠发达地区政府根本无法筹集这笔资金，因此，对于这种专项拨款的项目要么得不到，要么只能是通过虚假手段上报项目。

以Y县村级办公场所修建项目为例，该项目是省委组织部为改善村级办公场所条件而对Y县的一项扶持政策，每年专项拨款100万用于该县的村级办公场所修建，每年新建和修建办公场所15-20个，且要求市里配套50万、县里配套50万，总共200万，平均每村10-15万。对于这样一个项目，村级自然是非常欢迎，但是，作为省级欠发达县、市，要想每年配套这样一笔资金几乎是不可能的，因此，减去县委组织部截留的工作经费实际用于每个村新建和修建的资金还不到5万左右。但是，为了能够得到该项目，各村还是挣破了脑袋，用尽了办法。显然，5万元资金修建一个会议室还勉强够用，要想新建一幢会议室，根本不可能。因此，在得到该项目后，各村只能利用“一事一议”等项目，套取项目资金，甚至还有个别村举债建设。其中S镇某村，距县城40多公里，海拔近900米，2010年花70多万元新建四直2层会议室，除去一楼真正的会议室以外，二楼全部被装修成宾馆式的房间，每个房间都装了空调，买了床铺。当时村干部认为可以将其作为避暑基地，列入该镇旅游规划当中，但是，直至目前为止，70万元的借款仍有30余万元未结清。可以说，省里一个扶持项目，到了基层却被扭曲成一个浪费的口子，想来特别不值。

此外，财力与财权并不是完全无对称关系的。相反的，就欠发达乡镇而言，在事权与财权不匹配的前提下，哪怕被赋予了足够的财权，政府的财力依旧难以达到事权所需的要求。Y县的C镇作为一个中心镇，县财政已经把大量的财权下放，且制订了税收五五分成这样相当优惠的政策，但是，由于该镇完全无工业基础，辖区内的工业企业仅一家小型砖瓦厂和几家小型的蔬菜加工厂，根本无税收可言。因此对于这些欠发达乡镇而言，只有当某一天政府财力真正能够与财权相适应时，财权才不至于被架空。

3.2.2 所得税收入分享与乡镇政府发展迭陷困境

由于现阶段实行的财政转移支付制度是一种中央向地方放权的制度，因此制度上客观存在着利益不对等的情况。这种利益不对等原本是指中央和地方的关系中，话语权的不对等以及财力的不对等，但在我国实行的纵向财政体制下，对于乡镇政府而言，更多的是与县、市级等上下级政府间的利益不均衡。

¹⁹³ 吴建南，等：《财政管理、角色定位与组织绩效——不同资源禀赋下西部某市乡镇政府的经验研究》，《管理世界》，2008年。

¹⁹⁴ 《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》中规定，乡镇政府的职能是：执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

实行所得税收入分享，原本是为了平衡地区间差异，但是到乡镇层面，这以政策却直接导致了两种主要的异化行为。一是乡镇与上级政府的讨价还价。对于乡镇而言，尤其是欠发达乡镇，由于工业发展受制，增收途径极少，因此与上级的讨价还价能力，甚至可以直接决定本级政府得到资金、项目、政策的多寡。二是政策的执行程度大打折扣。当上级的政策对自己不利时，乡镇政府经常会采取“表面一套、实际一套”的做法，甚至扭曲和曲解政策原意，造成“政策不出中南海”的局面。这两种异化行为与上下级政府间的利益不均是一种正相关的关系。

在Y县C镇，由于该镇是全县唯一一个省级中心镇，该镇党委书记也高配副县级，这在客观上提高了该镇对县级的讨价还价能力。而与其毗邻的W乡是一个小乡镇，面积仅是C镇的1/6，人口还不足C镇的1/10，因此，对于这样两个乡镇而言，县级的政策倾斜程度是有很大大偏差的。据统计，2010年C镇全年共得到上级（包括省、市、县级）政策性拨款（包括项目经费、扶持经费、工作经费等）共计1327.6万元，而W乡2010年全年共得到上级拨款108.9万元，¹⁹⁵为全县最低，2010年W乡干部职工的收入水平明显低于C镇。据笔者走访了解到，当时，全乡干部工作态度懒散、对待群众也不够热情，乡政府办公室经常门窗紧闭，群众办事非常不便，甚至在2011年春节后，仅在正月初七燃放开了门鞭炮后长达半个月时间，乡政府均无人办公，县纪委也多次就此事进行督察，但效果都不甚理想。2011年5月，Y县团县委书记被下派任W乡党委书记，由于该书记在县团委工作时累积了大量人脉，且他作为县委重点培养的年轻领导，W乡在2011年得到了大量的项目和资金，职工的福利上去了，作风也得到调整，该项甚至还获得了当年的县级先进集体。这一重大转变也被县委党校作为一个典型案例，多次进行研究。其实，从乡镇政府行为的角度而言，这中作风的转变，正是政府行为异化与现行财政体制下上下级利益关系不对等的正相关关系的体现。

3.2.3 农村税费改革与乡镇政府财力匮乏

2000年税费改革前，全国共有乡镇一级政府组织共有43735个，其中乡政府24043个、镇政府19692个；税费改革后，截至2005年底，全国共有乡镇一级政府组织共35509个，其中乡政府16621个、镇政府18888个，较税费改革前减少8226个，减少18.81%。¹⁹⁶

如果说1994年的分税制改革后，乡镇政府的主要异化行为还集中在向农民收取大量税、费，所得税分享还能适当弥补乡镇财政的漏洞，那么从2000年起，全国推行的旨在规范农村税费制度的税费改革对于欠发达乡镇政府而言可谓雪上加霜，它切断了乡镇政府向农民“要钱”的手，规范了乡镇政府的收入途径，彻底改变了乡镇政府的收入来源结构，一些欠发达乡镇的财政收入几乎完全是上级的转移支付。而乡镇政府作为国家最底层的政权组织，债务难以转嫁，财政收支缺口逐渐扩大，乡镇财政的运行和管理出现了前所未有的困难。从乡镇干部的角度而言，他们的主要任务从帮助国家完成催款要粮，变成纯粹地提供服务。而乡镇的班子成员则成了包装项目、跑项目、讨资金队伍的主力军。

对于欠发达乡镇而言，普遍的共性是都对农业有很高程度的依赖性，因此对农村税、费的依赖程度也越高，且越是经济欠发达的地区，这种相关性越高。因为经济不发达地区，农业比重大，第二、三产业规模小，产业结构单一。在农业劳动生产率低、产业化水平不高的情况下，财政收入相当大的一部分来自于农业部门。甚至可以说，长期欠发达地区的县乡财政是建立在农民负担之上的。因此农村税费改革在减轻了农民负担，保护农民利益的同时，也极大地限制了乡镇政府收入的随意性，使乡镇政府无法直接向其服务对象收费，降低了收入来源，增加了收入的不稳定性，因而在很大程度上进一步加剧了乡镇的财政困境，使得其地方财政变得更加脆弱。

C镇的经济发展主要以种、养殖等传统农业为主，辖区内仅有一家砖瓦厂，每年也只有几万元的税收。长期以来，农业四税¹⁹⁷收入占财政收入的主导地位，在分税制改革后到农村税费改革前，基本上每年都维持在25-28%之间，但2002年，中央开始推行农村税费改革，逐步取消了“三提五统”、农业税和农业特产税，农民的负担减轻了，但是该镇2002年的财政收入锐减400万，仅为2001年的79%，财政收支矛盾突出地摆在了乡镇政府面前。

某村委主任老项在与笔者交谈时，反映了一个问题，他已经做村委主任20年了，现在的报账

¹⁹⁵ 类似数据均是从各乡镇财务办了解的，仅供参考。

¹⁹⁶ 董上海：《后税费时代乡镇政府职能转变问题研究》，《乡镇经济》，2008年。

¹⁹⁷ 指农业税、农业特产税、耕地占用税和契税。

程序越来越多,拨付资金的速度越来越慢,被乡镇截留的资金越来越多。老项在 2009 年承包了村里的土地开发项目,2010 年验收后,乡里告诉他,还必须在开发出来的土地上复种上多年生的植物,工作经费才能下拨,且复种是有政策的,尤其是种茶叶,每亩最高可以补助 1200 元。于是,他又投资 10 余万元在开垦出来的 400 余亩土地上耕种了高山白茶,但是由于开垦的土地位于 1000 多米的高山上,且 400 亩的土地有 60%以上的土地是沙地,根本没有土层,因此 400 亩的高山白茶在 2012 年只收了不到 200 斤鲜茶叶。由于验收通不过,他原来的 12 万工作经费被扣去了 1/3。他说,仅仅是这一个项目,他全家就得 3 年不吃不喝才能把账还清。可见,虽然国家给农民减负了,但是,由于乡镇政府的财政压力,乡镇政府仍不得不将这种压力部分转嫁给农民,且异化的形式已然随着财政压力的增加而更加隐蔽。

3.3 财政转移支付制度与乡镇政府行为异化的关系分析

从上述来看,在财政匮乏和困难的背景下,从县乡财政分权到分税制,从税收分享改革到农村税费改革,乡镇政府的财政来源逐步缩减,收入结构彻底改变,财政困境加剧,自上而下、集权化的“压力型”财政管理特征渐趋明显。可见,财政转移支付制度的变化确实影响了乡镇政府的行为,但这些行为并不全是现行的财政转移支付制度直接催生的,也有部分是作为原有的异化表现的放大和加剧而存在。总的来说,二者之间存在着三种关系。

3.3.1 理性与冲突

从财政转移支付制度的变迁看来,中央始终在试图规范中央与地方的财政关系,试图通过财政的手段,使地方政府行为趋于理性。但是,财政转移支付制度的实施从一开始便带着中央与地方地位不平等的制度特征,因此无论是一开始的分税制,还是后来的税收分享,只能从某一方面来弥补制度缺陷,却无法杜绝地方政府出于自利性原因,钻制度的漏洞,裂变出各种形式的异化行为。这种关系主要针对直接由财政转移支付制度自身缺陷催生的一些异化行为。

在以分权化、市场化为导向的改革实施后,乡镇政府官员的自身利益在一定程度上也被激活,乡镇政府作为一个市场主体,逐渐具有了独立的行为目标和行为模式。乡镇政府运行的核心机制集中表现为政府以追求经济增长为最高动力。在一些发达的乡镇,招商引资就成为了乡镇政府的首要工作,于是,政府成了某种意义上的企业,经济发展职能成了政府唯一的追求,其余的职能都只能为经济发展服务。而在如 Y 县一般的欠发达乡镇,虽然也一样强调招商引资的重要性,但由于地域、基础等种种因素的制约,招商引资显然无法向发达乡镇一般成为绝对的主角,因此,想方设法地向上级讨资金、讨项目,甚至通过虚报、瞒报争取资金支持就成了全镇上下一条心的共识。此外,在这一点上,其实县级、甚至市级政府都以及达成了某种默契,即乡镇只要能够拿到项目,拿到资金,县、市的公章、签字等手续自然是一路绿灯的。

3.3.2 激励与反馈

这一关系是指国家希望通过财政转移支付制度的实施激励地方政府发展地方经济,以提高国家税收,而地方政府的反馈却是竭尽全力地追求地方经济的同时更大程度地追求地方独立的财权与财力。这种矛盾的关系主要针对由于财政转移支付制度的实施加剧了地方政府行为异化。

分税制改革和所得税收入分享制度的初衷是中央可以集中财力与财权,通过财政转移支付的再分配,“抽肥补瘦”促进各地方公共服务水平的均等化。但正如前文所述,在实施分税制的过程中,集中表现出的财力、财权与事权的三组矛盾刺激和加剧了地方政府的行为异化。地方政府名义上可以运用的税收管辖权很小,但在税法与税收政策的实际执行中,地方政府却拥有广泛的自由裁量权;地方政府一方面缺乏正式预算的自主权,另一方面却几乎拥有完全的预算外自主,特别是税收收入大部分是由地方政府来组织征收的,从而使地方政府可以支配远远大于理论上所拥有的资源配置水平。这使处在利益的博弈漩涡中的地方政府,可以采取机会主义的态度,去争取能够得到更多的财政收入,而尽可能推卸自己要承担的事权责任¹⁹⁸。而在乡镇层面,尤其是在一些欠发达乡镇,可支配的税收收入非常有限,“开源”能力又很弱,为了追求更多的财力与财权,只好与县、市级政府推诿扯皮,尽量通过“节流”,减少支出。但由于政府的自利性,又决定着这种“节流”只能是降低公

¹⁹⁸ 杨俊:《财政分配关系中的地方政府非规范性竞争行为分析》,《经济社会体制比较》,2012 年第 1 期。

共支出的成本、减少公共服务的开支。因此，最终真正受影响的，是那些得不到平等的公共服务的公民。

3.3.3 约束与反制

这一关系是指在国家体制中，原本设置了种种宏观制度以保证中央的权威，但是，由于财政转移支付制度的实施，使各级地方政府的财政能力显著提升，从而逐渐上升为一个竞争主体，参与公共财政这一大蛋糕的分配。为了摆脱体制的约束，地方财政总是采取各种异化行为，以保证地方财政的独立性。这一关系针对的也是由于财政转移支付制度的实施加剧了地方政府行为异化。

由于每年财政预算既是既定的，就像一个大蛋糕，具有高度的稀缺性。参与分配的主体越多，中央的财政收入就越少。而现行的财政转移支付制度，不仅强化了地方政府经济利益和财政自主权，也使地方政府成为了与中央政府形成竞争的财政主体。但是，我国的政治制度又决定了中央的绝对权威和控制力，因此，每当地方政府的财政分配要求已经威胁到中央政府的既定利益时，中央便借助政策制定者的权力，强制变更游戏规则。而地方政府一方面希望实现自身的利益诉求，另一方面又必须受制于重重约束和规则，故而引发了地方政府试图通过规避或摆脱制度约束，从而实现自身的利益诉求。表现在乡镇，就是对于中央制定的政策搞“表面一套、实际一套”；对于一些行政手段，采取的是“上有政策、下有对策”；而对于上级布置的任务，采取分类实施，与本乡镇利益相关的先完成，而与本乡镇利益无关的，或者消极怠工，应付了事，或者干脆视而不见。

第四章 财政转移支付制度下乡镇政府行为异化的 原因分析

乡镇政府的异化行为并不是实行了现行的财政转移支付制度之后才有的，在建国初期，虽然财政转移支付没有以制度的形式出现，一些异化行为表现的也不明显。但在当时，地方政府也只是中

央政府在地方的一个政权“傀儡”，没有自主意识。为了增强地方政府“创收”的积极性，中央几番改革，加强了地方的财政自主权的同时，也唤醒了地方政府作为“经济人”的意识。于是，各种各样针对中央宏观制度的异化行为纷纷出现。基本上，可以从三个方面来探讨和分析现行财政转移支付制度下，乡镇政府各种异化行为发生的原因。

4.1 现行财政转移支付制度的自身缺陷是根源

哲学上有内外因的原理，而现行财政转移支付制度的自身缺陷促使大量的乡镇政府产生和加剧异化行为的内因，是根源所在。总的来说，现行财政转移支付制度还存在着总体规模相对偏小、分配方法不完善、支付模式过于单一这三大缺陷。理论上而言，这些缺陷是可以通过制度的设计和完善加以修补的。

4.1.1 财政转移支付总体规模相对偏小

从表面上看，我国目前财政转移支付的规模不断增大，2010年，财政转移支付数额占中央财政收入的比重达64.3%；2010年，中央财政对地方税收返还和转移支付32341.09亿元，比上年增加3777.3亿元，增长13.2%。中央对地方税收返还和转移支付相当于中央财政收入的76.1%、中央财政支出的66.9%，相当于地方财政支出的43.8%。2011年，中央对地方转移支付总额更是达到34881.33亿元。（见表2-3、表2-4）

但对于各级地方政府而言，尤其是乡镇政府，由于财权、财力和事权的三个不均衡的矛盾作用，使得一些欠发达乡镇财力及其有限，转移支付调节地区财力差异、推进基本公共服务均等化基本功能未能得到有效发挥，均衡力度十分有限，贫富差距仍在扩大。此外，受目前的五级政府行政体制所制，真正到乡镇的资金已经层层截留，所剩无几，财政转移支付的数额远小于乡镇发展所需资金。因此，这里所说的财政转移支付规模偏小，是相对而言的。

比如2010年，浙江省将Y县列入了重点欠发达县给予每年8000万的特扶资金，但显然8000万对一些经济发达乡镇而言，根本不算什么。在访谈中，笔

者与某乡镇领导交流，得到一个案例。该领导参加省里组织的新农村建设培训会，去嵊州某村考察时，参观了一个污水处理设施，该设施能保证 15 万人一天的污水处理，且经处理后的水质可达到国家 A 标。但是，这个设施从规划图纸到完工，总共需要 20 万元，且每两年还需要保养一次，费用为 2-3 万元。虽然这是新农村建设的方向，但这样的投入对于欠发达乡镇而言都已经是一笔天文数字，更何况对于一个村。可见，及时有大量的财政转移支付资金，但地区间的巨大差异还是会给欠发达地区乡镇带来无法逾越的鸿沟。

4.1.2 转移支付分配方法不完善

表 4-1 中央和地方财政支出及比重					
年 份	财政支出 (亿元)			比重 (%)	
	总额	中央	地方	中央	地方
1978	1122.09	532.12	589.97	47.4	52.6
1980	1228.83	666.81	562.02	54.3	45.7
1985	2004.25	795.25	1209.00	39.7	60.3
1990	3083.59	1004.47	2079.12	32.6	67.4
1994	5792.62	1754.43	4038.19	30.3	69.7
2000	15886.50	5519.85	10366.65	34.7	65.3
2001	18902.58	5768.02	13134.56	30.5	69.5
2002	22053.15	6771.70	15281.45	30.7	69.3
2003	24649.95	7420.10	17229.85	30.1	69.9
2004	28486.89	7894.08	20592.81	27.7	72.3
2005	33930.28	8775.97	25154.31	25.9	74.1
2006	40422.73	9991.40	30431.33	24.7	75.3
2007	49781.35	11442.06	38339.29	23.0	77.0
2008	62592.66	13344.17	49248.49	21.3	78.7
2009	76299.93	15255.79	61044.14	20.0	80.0
2010	89874.16	15989.73	73884.43	17.8	82.2

资料来源：《中国统计年鉴》(2011 年)

现行的财政转移支付制度中，一般转移支付是按公式计算的，其中的标准财政收入、标准财政支出及标准财政供养人员都是直接从有关报表和年鉴提取的数据，受统计资料限制，统计数据不完善，很难做到准确测算。

目前，我国均衡性转移支付资金分配选取影响财政收支的客观因素，考虑人口规模、人口密度、海拔、温度、少数民族等成本差异，结合各地实际财政收支情况，按照各地标准财政收入和标准财政支出差额及转移支付系数计算确定，并考虑增幅控制调整和奖励情况。凡标准财政收入大于或等

于标准财政支出的地区，不纳入均衡性转移支付分配范围。用公式表示为：

$$\text{某地区均衡性转移支付} = (\text{该地区标准财政支出} - \text{该地区标准财政收入}) \times \text{该地区转移支付系数} + \text{增幅控制调整} + \text{奖励资金}$$

区政府面

临的经济社会发展状况不同，承担的职责和支出配置也存在很大差别。我国的国情是东、中、西部梯度发展，经济社会发展水平差距较大，使用同一个公示来分配转移支付资金显然有失公允，尤其是会更大地阻碍欠发达地区实现公共服务均等化。

4.1.3 转移支付模式过于单一

我国财政转移的现行模式是以纵向逐级传递的转移支付为主。这种支付模式虽然简单易操作，但也存在一些问题。一是资金滞留时间长。由于我国目前实行的是中央、省、市、县、乡镇五级政府，因此，资金从中央到基层，滞留的时间加长，影响资金的使用效率。二是资金被截留率高。当中央政府转移支付资金转移到地方后，各级政府往往都会预留一部分资金，以满足本级政府需求，再将剩余部分转移给下级政府，这样层层截留，最终到达乡镇政府的资金已所剩无几。三是在这种模式下，容易产生“两难”的矛盾局面。上级财政财力集中过多，会影响发达地区的积极性；上级财政财力集中过少，却满足不了转移支付的需要，不利于政府间的公共服务均等化。

4.2 财政转移支付制度的变迁加剧乡镇行为质变

如果说财政转移支付制度的自有缺陷是导致大量乡镇异化行为产生和加剧的原因，那么这一制度几度变迁带来的不足，则把原来还蠢蠢欲动的不合理因素全部激发，集中表现出来，从而加剧乡镇行为发生质变。本文中已经多次提到，财政转移支付制度的变迁是中央政府调整央地关系的手段，一方面要通过合理的制度刺激地方政府加强创收能力以获取税收，另一方面又要通过一定的制度规避地方政府因地方财政的强大而威胁到中央利益的风险。但是每次中央的新政策，地方政府都能孵化出新的异化行为。原因就在于无论政策如何变革，政府间的权责划分不明确，各级政府间公共支出错位以及各级政府间的无序竞争这三个问题始终没有解决。

4.2.1 政府间权责划分始终不明确

实施政府间转移支付制度的重要依据是合理的划分各级政府间事权与财权，但无论中央采取何种转移支付制度，对于上下级政府间的权责划分始终不明确。

1992 年党的十四大提出建立社会主义市场经济体制的目标后，在立足国情的基础上，借鉴成熟市场经济国家的经验，相继实施了分税制财政体制改革、所得税收入分享改革和出口退税负担机制改革等措施，符合市场经济一般要求的政府间财政关系框架初步形成（见表 4-2 和表 4-3）。虽然通过分税制改革的实施，中央和地方对于财权的划分已经比较明确，但始终没有一个制度清晰地界定了中央与地方在事权上各自应当承担的部分。各级政府的事权重叠交叉，事权长期层层下移，而中央政府也承担了部分应由地方政府承担的基础设施建设和经济发展方面的支出责任，造成中央与地方政府之间事权交叉错位。尤其是对于公共事物的管理方面，上下级政府的责任划分不明确，难以保证转移资金的合理使用。一方面政府承担了应该由市场去做的事情，财政尚未完全退出盈利性领域；另一方面政府在基础教育、公共卫生、社会保障、环境保护等方面的投入严重不足。¹⁹⁹

表 4-2 现行中央地方收入划分	
中央固定收入	关税，海关代征消费税和增值税，消费税，铁道部门、各银行总行、各保险公司总公司等集中交纳的收入（包括营业税、利润和城市维护建设税），未纳入共享范围的中央企业所得税、中央企业上交的利润等。

¹⁹⁹ 朱绍明．我国财政转移支付制度现状、问题与对策研究 [D]，合肥：安徽大学，2007．

中央与地方共享收入	增值税中央分享 75%，地方分享 25%；纳入共享范围的企业所得税和个人所得税中央分享 60%，地方分享 40%；资源税按不同的资源品种划分，海洋石油资源税为中央收入，其余资源税为地方收入；证券交易印花税中央分享 97%，上海、深圳分享 3%。
地方固定收入	营业税（不含铁道部门、各银行总行、各保险公司总公司集中缴纳的营业税），地方企业上交利润，城镇土地使用税，城市维护建设税（不含铁道部门、各银行总行、各保险公司总公司集中缴纳的部分），房产税，车船税，印花税（不含证券交易印花税），耕地占用税，契税，烟叶税，土地增值税，国有土地有偿使用收入等。

到了乡镇政府，事权下移的空间没有了，乡镇政府俨然成了一个全能型政府，除了外交和国防等专属功能外，基本上就是中央政府职能的翻版，甚至连村委会也被戏称为“基层国务院”。在乡镇，农民从出生到死去，所有的一切都能找政府。没钱吃饭，向政府要困难群众补助；没钱上学，向政府要助学补助；没钱办丧事，也能向政府要民政救助。乡镇干部也成了万精油，事事过问，事事操心。在笔者工作的乡镇，镇政府所在地村的一个农民，40 出头的年纪，四肢健全，精神正常，但就是好吃懒做、无所事事，每天中午都到政府食堂报道。干部有时劝阻，他就到处上访，给镇政府造成了很大的不便。

表 4-3 现行中央地方支出责任划分	
中央财政支出	国防、武警经费，外交支出，中央级行政管理费，中央统管的基本建设投资，中央直属企业的技术改造和新产品试制费，地质勘探费，中央安排的农业支出，中央负担的国内外债务的还本付息支出，以及中央负担的公检法支出和文化、教育、卫生、科学等各项事业费支出。
地方财政支出	地方行政管理费，公检法经费，民兵事业费，地方统筹安排的基本建设投资，地方企业的改造和新产品试制经费，地方安排的农业支出，城市维护和建设经费，地方文化、教育、卫生等各项事业费以及其他支出。

4.2.2 各级政府之间支出错位明显

在现行的财政转移支付体制下，各级政府之间的支出结构非常不合理，各级政府之间支出错位严重。这种错位既包括了乡镇财政职能的“越位”，也包括了这一职能的“缺位”。

“一级政府一级财政”。乡镇财政本该服从服务于地方经济发展这个中心，但由于目前上级党委政府对乡镇的职责和范围界定既不明确也不统一，导致乡镇普遍承担过多、过滥、过重经济的、社会的责任和义务，乡镇的“事权”和“财权”严重不对称，乡镇财政严重“越位”。而乡镇范围内形成的一切包袱，最终又都要乡镇财政来兜底，变成乡镇财政的负担。省级和省级以下政府平均每年需承担近 70% 的公共支出责任，其中 55% 以上的支出又由市、县、乡三级政府承担，尤其是县、乡两级政府。

以 2011 年为例，政府在教育、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保这四个方面的转移支付金额分别为 1184.54、896.65、1462.31、1548.84 亿元（表 4-4），总和仅占全年财政转移支付金额的 14.6%，这些公共事务，本该属于中央、省和市县政府的共同职责，而事实是，基层更多地承担了这

些公共事务的开支。例如，县、乡政府承担了近 60%的教育事业费、近 55%的医疗卫生支出，以及大部分对农村的扶助支出（各项农业事业费的 42.86%，支援农村生产支出的 58.97%由县、乡政府负责）²⁰⁰。而社会保障支出则主要由地、县两级政府承担，不仅负责向国企下岗工人提供收入支持、再培训、失业保险以及城市最低生活保障，还要承担地区性养老金所需的资金²⁰¹。

表 4-4 2011 年中央对地方税收返还和转移支付决算表（单位：亿元）			
项 目	决算数	项 目	决算数
一、中央对地方转移支付	34881.33		
（一）一般性转移支付	18311.34	定额补助（原体制补助）	145.14
均衡性转移支付	7487.67	企事业单位划转补助	350.98
民族地区转移支付	370.00	结算财力补助	523.10
调整工资转移支付	2647.00	工商部门停征两费等转移支付	80.00
农村税费改革转移支付	769.46	基层公检法司转移支付	421.49
资源枯竭城市转移支付	135.00	义务教育转移支付	1085.00
成品油税费改革转移支付	581.00	基本养老金和低保等转移支付	2750.98
村级公益事业奖补等转移支付	184.71	新型农村合作医疗等转移支付	779.81
（二）专项转移支付	16569.99		
其中：一般公共服务	207.30	城乡社区事务	131.27
外交	0.92	农林水事务	4183.99
国防	6.35	交通运输	2967.92
教育	1184.54	资源勘探电力信息等事务	362.84
科学技术	91.92	商业服务业等事务	710.73
文化体育与传媒	227.16	金融监管等事务支出	37.66
社会保障和就业	1462.31	地震灾后恢复重建支出	21.55
医疗卫生	896.65	国土资源气象等事务	200.16
节能环保	1548.84	住房保障支出	1470.53
粮油物资储备事务	350.54		
二、中央对地方税收返还	5039.88		
增值税和消费税返还	3783.30	地方上解	-1184.71
所得税基数返还	910.19		
三、中央对地方税收返还和转移支付	39921.21		

资料来源：中华人民共和国财政部网站

由于乡镇财政普通运转艰难，导致相当多的乡镇财政基本保障职能“缺位”——人员经费保障低，调资增资政策兑现难，乡镇机关单位工作人员积极性受影响；运转经费安排少，保运转、保稳定难兼顾；公共事业发展投入难，社会事业、公益事业无力投入发展慢。同时，财政支出难以形成有效的约束机制。年初支出预算编制水平低，预算执行随意性大，“以钱控人，以钱控编”难度大，乡镇财政在控制支出方面缺乏有效、有力的制约手段，始终处于被动无奈的两难境地。

²⁰⁰ 国家发改委宏观经济研究院课题组，《公共服务供给中各级政府事权财权划分问题研究（下）》，《经济研究参考》，2005 年第 26 期。

²⁰¹ 田发、周琛影：《重构地方政府间财政关系——基于政府财政层级变更的分析》，《改革》，2004 年第 2 期。

4.2.3 政府之间无序竞争趋于严重

分权化改革使各级政府成为独立的利益主体，政府间财政竞争应运而生。这种竞争分为中央与地方之间的纵向竞争以及地方政府之间的横向竞争。原本正常的竞争无可厚非，但这里的竞争却是扭曲的、非规范性的，这也直接导致了乡镇的大量异化行为。关于中央与地方的纵向竞争，上文已经说过，与财政制度的变革有正相关关系，主要表现为与上级的讨价还价和敷衍政策执行，这里不再赘述。而横向的财政竞争则是公共支出结构不合理的产物。有学者认为，地方政府的非规范性竞争行为就本身而言，可以理解为在特定的情境下地方政府的一种理性选择²⁰²。在乡镇层面，尤其对于欠发达乡镇而言，这种无序竞争主要表现在三个方面：一是乡镇与职能部门之间的推诿扯皮；二是各乡镇之间的同质竞争；三是挤占了公共产品的供给空间。

有一个案例可说明乡镇的同质竞争。在Y县，为了使招商引资工作有量的突破，2012年，县委县政府给各乡镇下达了招商引资考核目标。由于县内大部分乡镇的自然条件和工业背景具有普遍的相似性，因此在招商过程中，很容易出现“不正当竞争”的情况。J镇和S镇是两个相邻乡镇，一衣带水的自然条件使二者在招商过程中表现出了极高的同质化程度。J镇从2011年下半年开始洽谈的某项目，投资期短，投资量大，且污染小，是J镇志在必得的项目，且该项目负责人也多次到J镇实地考察。2012年8月底，该项目突然转投至S镇，且之前毫无风声，J镇上下一片哗然。后笔者经了解，S镇某领导通过个人关系，打通了该项目投资方的决策层，且承诺在政策允许范围内对该项目实施前三年土地免租，且将税收分成全数返还的优惠条件。经过说客的游说，加上两地原本就及其相似的立地条件，投资方决策层故而将项目转投S镇。

同时，乡镇与部门间的推诿扯皮也是乡镇行为异化的一个表现。由于在现行的行政体制中，乡镇与县级部门是同级别的，虽然从行政角度，乡镇是一级政府，部门只是一级政府的派出机构，但在欠发达地区，由于上级公共支出结构不合理，使得一些重要的职能部门职工待遇普遍优于乡镇，甚至有一句话说乡镇的副职比不上部门的科室长，因此部门与乡镇之间的关系尤其微妙。在Y县，干部流转中有个不成文的规定，部门下放的干部最多在乡镇干10年，都能回归部门，但乡镇土生土长的干部要想进部门，就要走很多关系，即使是有了有一定资历的小乡镇的党委书记，到大部分部门也只能当一个副职，而且许多重要职能部门的中层普遍宁愿不提拔也不去乡镇。这种干部流转的潜规则也在一定程度上影响了乡镇与部门的关系。

C镇某村从2009年开始实施旧村改造项目，但由于村干部意见不统一、村民对于新村地基分配方案有分歧、乡镇分管领导频繁更换等种种原因，最终并未实施。2011年9月下旬，一些村民利用Y县乡镇撤并时期乡镇班子调整、联系领导和驻村干部暂时空缺的监管空档期，利用国庆假期突击违规建房，影响了大部分村民的生活。虽然9月底C镇分管领导看到了群众有意违规建房的苗头，马上出具告村民书，并进行了入户劝导。国庆假期一结束，立刻派人发送停建通知书，并派驻村干部前往制止，由于乡镇无执法权，只好邀请建设、国土等相关部门进行现场制止。但是相关部门的执法人员到达现场后，只是走马观花，仅在现场停留了不到5分钟就离开，根本达不到制止的效果。而后，C镇多次邀请相关部门开分析会，部门都已各种理由拒绝了C镇的邀请。在多次磋商无果后，C镇相关领导也只好无奈放弃了对此事的监管。该村村干部和部分村民多次到C镇寻找解决方案，都被相关领导以无执法权为由将此事推给职能部门，而当村干部和村民向职能部门反映问题时，职能部门又以属地管理为由推回给乡镇。在反复推诿扯皮后，其他一些村民看到违规建房也无人来管，纷纷效仿。到2012年8月，该自然村的32户农户已有24户进行了违规建房，且在建房过程中，由于相互的利益不均，治安、信访等案件层出不穷。原来平静的村庄成了县信访、综治重点村。

为了在横向竞争中获得胜利，乡镇普遍会将更多的资源用于改善投资环境的基础设施建设，从而挤占了医疗卫生、基础教育、公共交通公共服务支出，这种异化行为可普遍见于各个乡镇，而非仅限于欠发达乡镇。

4.3 法规不健全和考核不科学是行为异化的保护伞

但凡制度都难以避免会有缺陷，但是在财政转移支付制度实施的过程中，法规不健全和考核不科学也作为外因客观存在。由于目前我国在财政转移支付制度的实施并没有从法律角度加以规范，

²⁰² 杨俊：《财政分配关系中的地方政府非规范性竞争行为分析》，《经济社会体制比较》，2012年第1期。

缺乏有效的监督，同时，我国目前这种层层考核、事事考核的压力型考核机制也给基层政府极大的压力，迫使其官员及其政府为了考核和升迁，做出一些不规范的政府行为。

4.3.1 转移支付制度相关法规不健全

对于政府间的财政转移支付，目前世界上的许多发达国家都以法律的形式，甚至通过宪法对其有关内容作出明确规定，使其具有更高的权威性、规范性和可操作性。而在我国，相关法律法规体系的建设相当滞后。这表现在三个方面。一是没有专门的法律予以规范政府间的财政转移支付制度。政府规章是我国现行的转移支付制度的主要依据。目前我国仅有《中华人民共和国预算法》对转移支付的一些原则性问题作了规定，而涉及到具体的转移支付问题，近有 1995 年由财政部制定的《过渡期财政转移支付办法》，不足以保障转移支付制度的整体运行。二是类似于《关于印发〈2012 年中央对地方均衡性转移支付办法〉的通知》、《中央对地方专项拨款管理办法》等通知、办法，其法律位阶很低，对于地方政府的行为约束力非常弱。三是目前我国的财政转移支付都只是在各级政府的财政部门之间进行，没有一个专门的机构进行协调、加以管理，对于在转移支付资金的使用过程和有关的违法行为等都缺乏有力的法律约束。

4.3.2 转移支付制度缺乏有效的监督

我国现行的政府间转移支付无论是一般性转移支付还是专项转移支付，都缺乏有效的监督机制²⁰³。根据《中华人民共和国预算法》的规定，“转移支付资金应纳入地方各级政府的预算，由本级人大审查监督”。但事实证明，这种监督往往是滞后的、是不严格的。最为明显的是财政各类专项资金在管理使用过程中，往往通过事后检查、审计发现的问题比较多，挤占、挪用、戴留现象严重。其主要原因是领导过问的行政指令事项财政所人员有些属于不好管不能管，管不了也管不好，有些则属于抗不住也抗不了。而真正敢于坚持原则，顶着不办的人往往“站不住”“留不下”，而地方人大在审查中，往往处于保护地方的利益的目的，默认这些现象的发生。此外，由于地方政府预算编制早于中央政府，所以这一部分转移支付无法纳入当年的预算之中，未纳入预算的这部分转移支付资金就游离于人大的监督之外。这就造成了就目前人大对于可监督的部分监督不到位、能监督的部分又无法监督的尴尬局面。

4.3.3 压力型的考核机制始终难以改变

“压力型体制”的概念是由荣敬本、崔之元等学者在研究中国县乡两级政治体制改革的过程中提出的²⁰⁴。这一体制的形成与财政的分权化改革有必然的联系。中央在财政体制改革过程中，不断地将权力下放，为确保权力不被滥用，保证中央的绝对控制，上级往往通过签订责任书的形式，将各种经济发展任务和财税利润指标向下级进行量化分解。从省到市、从县到乡镇，任务的完成情况就是评价每个组织和个人“政绩”的主要标准，进而与干部的荣辱、“升迁”挂钩，形成一种自上而下的压力²⁰⁵。“一般来说，乡镇政府作为政治组织，它的行动目标有两个：一是政治支持最大化，也就是说这个行动目标主要靠获得其辖区内居民的政治信任和支持来实现；二是经济利益最大化，也即是政府通过向全体居民提供提高其整体福利水平的公共物品来换取收入。”²⁰⁶

这种体制上的压力在省、市、县的各级政府都还有一个向下缓释的出口，而乡镇政府作为最基层的政权，压力无处转嫁，无奈成为了国家行政压力的最后承担者。在这种游戏规则下，乡镇政府始终处于被动、服从的不平等地位，加之每年高比例的收入上解，乡镇政府严重缺乏财政自主权。

²⁰³ 王丽君，等：《财政转移支付问题探讨》，《金融经济》，2006 年第 3 期。

²⁰⁴ 这种压力型体制是指在中国政治体系中，地方（体现为当地党委和政府）为了加快本地经济发展、完成上级下达的各项命令任务而构建的一套把行政命令和物质刺激相结合起来的机制组合。它由三个部分组成，一是数量化的任务分解机制，体现为在制定了社会经济发展目标和接到上级任务后，党委、政府把它们进行量化分解，通过签订责任书的形式层层下派到下级组织以及个人，要求其在规定的时间内完成。二是各部门共同参与问题解决机制。有两种表现形式，一种是各部门的工作要围绕党委、政府的工作计划和工作重点安排，这是纳入下级工作的常规方式，一种是各部门抽调人员或者整个部门一起行动，完成来自上级的临时性任务或工作。三是物质化的多层次评价体系。

²⁰⁵ 中国社会科学院农村发展研究所：《中国农村发展研究报告》，北京：社科文献出版社，2004 年版。

²⁰⁶ 李彬，《乡镇公共物品制度外供给分析》，中国社会科学出版社，2004 年版，第 102，103 页。

在这样的考核体制下，为了完成上级政府及其所属部门下达的各项任务，产生强制完成、制假、谎报等各种异化行为便不足为奇了。此外，一些乡镇的官员为了前途和利益，在完成考核目标的同时，又要搞各种“形象工程”、“政绩工程”，大量提供显性公共产品，但这些工程一方面并非农民真正所需，另一方面又借助“服务三农”的旗号，客观上增加了农民负担，从而使得税费改革和免除农业税的改革有悖于初衷。

在 C 镇，县委县政府每年下达给该镇的年度重点目标责任制考核任务高达几十项（见表 4-5²⁰⁷），其中还不包括安全生产、依法行政、党风廉政建设等等职能部门单独的考核。每年国庆以后，各项年度考核就开始了，一直持续到农历年结束以前，长达一个季度的时间，乡镇干部的主要工作都是应付各种各样的考核，极大地影响了乡镇政府实施各项职能。

表 4-5 C 镇 2012 年度重点工作考核内容

项目	序号	年度工作目标
工业经济	1	做好招商引资工作，全年实现合同利用县外内资 2000 万元，实际利用县外内资 1000 万元。
	2	完成工业总产值 15000 万元，同比增长 22.08%。
农业产业发展和农民增收	3	实现粮食播种面积 22310 亩，粮食总产量 7370 吨；在规定时间内粮食补贴、良种补贴资金足额发放到位。
	4	新发展茶叶 400 亩。
	5	建设生态公益林 144125 亩；建设原料林 360 亩。
	6	完成 200 亩中药材种植任务。
	7	新建保障型蔬菜基地 450 亩。
	8	建设毛竹高效经营示范基地 300 亩。
	9	培养巩固来料加工经纪人 38 名、加工人员 1750 名，创加工费 1800 万元。
	10	新增农民转移就业 283 人，帮助解决农民就业岗位 92 个，其中异地转移农民 55 人。
	11	农民人均纯收入增长率不低于 13%；农民人均纯收入增幅高于全国和全省水平。
	12	做好低保动态管理和低收入家庭收入核定相关工作。
	13	完成转移农民培训 388 人、留守农民培训 2723 人。
项目建设和项目服务	14	完成垦造耕地 240 亩。
	15	完成 XX 片山区小流域农业生态工程工程量 50%。
	16	完成 XX 梯田山区小流域农业生态工程工程量 50%。
	17	完成 XX 地质灾害点下山转移小区三通一平，60%农户建房两层以上。
	18	完成 XX、XX 客货运一体站建设。
	19	按要求做好 XX 风电场亩土地征收工作。
	20	做好梯田景区建设、运行和管理等相关服务工作。
	21	做好其它所涉及项目的服务工作。
山水童话乡村建设	22	做好中心镇建设相关工作。
	23	做好国家级生态县创建相关工作；按照“811”生态文明推进行动计划抓好各项工作任务落实；完成 C 镇政府所作地污水处理设施建设任务；完善提升各服务中心集中式污水处理设施建设；做好国家级、省级生态街道创建工作。
	24	农村危旧房改造完成批建新房 40 户，农村低保标准 150% 以下困难家庭改造 35 户，一般农户改造 65 户。
	25	完成 XX 村、XX 村旧村改造，完成 XX 村旧村改造续建任务。
	26	10 月底完成 XX 村、XX 村、XX 村、XXX 村村庄整治任务。
	27	实现农民异地搬迁 240 人，其中整村搬迁 72 人，高山远山搬迁 240 人。

²⁰⁷ 表 4-5 中隐去了部分地名。

	28	XX 村、XX 村、XXX 村完成中心村建设，并通过省、市级验收。
	29	完成 XX 村等 7 个村生态墓地建设；非生态坟墓治理率 100%；无违规建新坟和老坟翻新现象。
	30	创建 1 个省级森林村庄；创建 1 个市级绿化示范村。
	31	做好 119.73 公里通村公路养护工作。
社会 事业	32	认真开展市级生态文明村和“六型文明户”创评工作；按要求做好“文化共享年”和“礼仪云和”建设相关工作。
	33	2013 年城乡居民合作医疗参合率达 95% 以上；第四轮 60 岁以上参合农民健康体检率达 80% 以上。
	34	完成城乡居民社会养老保险参保 9191 人。
	35	3-5 周岁学前儿童入园率达 93%；义务教育巩固率达 100%；做好校园安全相关工作；建立学前教育经费保障机制。
	36	政策性农村住房保险参保率达 95% 以上。
	37	按要求做好农业公共服务中心工作；新增土地流转面积 780 亩；按要求做好农村集体三资管理工作。
	38	完成村级便民服务中心建设工作任务。
	39	完成农村文化活动室、农家书屋、乡村戏苑、文体活动点建设任务；按要求做好民间民俗艺术月活动相关工作。
其他 工作	40	按要求完成基层组织建设年和“服务民生比实效”活动相关工作任务。
	41	按要求开展“解放思想大讨论”活动；配合做好“六城联创”、“质量强县”创建和全县重大节庆活动等相关工作。

第五章 财政转移支付制度下乡镇政府行为异化的治理对策思考

通过前文的分析,基本上可以得出这样一个结论,即财政转移支付制度变迁是制度发展的必然规律,也是市场化取向的改革,但是,我国目前仍然没有真正摆脱“集权”与“分权”中“一管就死、一放就乱”的恶性循环,因此在乡镇这个基层政府中就不断地产生出新的、以维护自身利益为导向的政府异化行为。走出这一困境的唯一途径是规范地方政府经济行为、建立完善、透明的地方治理机制,而这一切都依赖于完善的制度约束。今后一段时期,财政体制应在以下方面有所突破和创新。

5.1 完善以减轻乡镇政府财政压力为目标的财政体制

5.1.1 强化乡镇政府的财源建设能力

无论上级的财政转移支付制度如何调整,强化乡镇政府的自身“造血”能力才可能从源头上缓解乡镇政府的财政压力,从而减少因财政压力而发生的异化行为。特别是在普遍都以农业为支柱产业的欠发达乡镇,要想办法使传统农业转型为创税农业,以提高支柱产业的财政贡献率,夯实基础财源。2009年以来,C镇政府,利用其当地的资源优势,通过打造特色旅游品牌,优化结构,大力发展旅游产业,同时,依靠旅游产业带动和促进农产品加工业,将境内板栗、香菇、雪梨、茶叶等等当地的优质农产品通过旅游转变为旅游商品,提高了产品附加值,实现了产品的大幅增值,促进了全镇财政增长、农民增收,2010年,该镇的旅游产业从无到有,旅游收入达到1396万元,极大的减轻了C镇的财政压力。另一方面,乡镇政府也不能因噎废食,要继续坚持以经济建设为中心不放松,以合理、合法、合规的手段,切实加强税收征管,努力挖掘税源,确保应收尽收。

5.1.2 加大对县乡财政转移支付力度

强化乡镇政府自身“造血”功能是一个长期的工程,而就短期而言,合理界定县、乡等基层财政的职能与事权,加大对县乡财政转移支付力度,特别是增加一般性转移支付资金则不失为一剂良药。中央也已经意识到加大县乡财政转移支付力度的现实意义,因此,2011年,上级政府对县级政府的转移支付资金达到2.63万亿元,相当于2009年的1.53倍,年均增长23.5%。其中,819个基本财力缺口县2011年获得上级政府转移支付8162亿元,比2009年增加2976亿元,年均增长25.5%。²⁰⁸

与此同时,建立和规范省以下财政转移支付制度也必须作为配套的制度支撑,以提高上级财政的到账率和保障县、乡财政转移支付实收资金率。可尝试改善“一事一议”等项目申报模式,充分考虑基层财政的承受能力,减少或取消各种配套政策的要求,增加转移支付的透明度,以解决困难地区县乡财政收入不足的矛盾,使财政转移支付制度平衡各地经济差异的作用真正发挥出来。

5.1.3 理顺县乡财政的工作关系

分税制下,财税体制不顺是县乡财政在实际运行中很突出的问题。实县级财政在制定体制时考虑乡镇利益少,过高的收入增长基数和过低的支出基数给乡镇留下了较大的收支缺口征管体制有缺陷,乡镇没有健全的财税功能。现行财税分设的现象使得乡镇财政只管财政用钱,管不了税务收钱,收支管理形成了“两张皮”,矛盾越来越突出。

为理顺县乡财政的这种关系,现在越来越多地方政府开始实施“乡财县管乡用”的财政管理模式,即保持乡镇财政的“三权”(预算管理权、资金所有权和使用权、财务审批权)不变,实行“预算共编、账户统设,集中收付、采购统办、票据统管”的管理方式。这种由县级财政主管部门直接管理并监督乡镇财政收支,用时调整乡镇财政所管理体制和职能的模式,实际上将“三权”变更为

²⁰⁸ 数据来源于中华人民共和国财政部网站。

上收。通过“乡财县管乡用”，切实“管住了乡镇乱收费，管住了乡镇乱花钱，管住了乡镇乱进人，管住了乡镇乱举债”，²⁰⁹有效地控制了乡镇盲目投资和政绩工程，极大地提高了县乡财政管理水平。

5.1.4 规范转移支付的分配方法

在传统的资金分配机制下，资金分配给谁、分配多少一定程度上取决于单位与主管部门、上级与下级部门的关系，取决于“跑资金”、“争项目”的频率。通过对财政资金分配机制的改革，建立科学、规范、透明的分配方法，可以有效铲除滋生腐败的土壤，降低资金分配中的廉政风险。

一是提高一般性转移支付的比例，有利于地方因地制宜统筹安排财政支出和落实管理责任。从2009年起，浙江省财政对一些体现均衡性、均等化，受益人群普惠性的专项转移支付资金，如义务教育阶段免学杂费和课本费、新型农村合作医疗制度、生态公益林补偿机制等民生项目，进行了转移支付方式的调整，从专项转移支付纳入专项性一般转移支付。2009年，浙江省财政共将14项45亿元专项资金纳入专项性一般转移支付范畴，2010年增加到18项86亿元，2011年增加到150多亿元。²¹⁰

二是用“因素法”替代“基数法”。因素的选取有两种模式：一种是按特定因素进行分配，对于具有特定用途的专项资金，以切块方式按单设的特定业务因素和权重进行分配；另一种是按普遍因素进行分配，一般采取业务工作量、市县财力状况、机构人员情况、工作绩效考评情况、财务管理考评情况等作为分配因素。因素和权重并非一成不变，可根据每年的中心工作和重点工作调整、各地业务情况变化和管理需求的改变而进行适时调整，体现因素分配法转移支付机制的灵活性，提高财政管理的科学化程度，杜绝地方“讨价还价”现象。

5.2 重塑以规范各级政府竞争为导向的改革路径

5.2.1 强化事权与财权相一致的体制改革

建国以来，我国的财政体制虽经多次改革，但主要都还是侧重于对财权的分配，并未对事权加以明确。随着分税制财政体制及所得税收入分享体制改革的顺利进行，政府间事权改革的紧迫性已经凸显出来，并且已经成为进一步完善财政体制的瓶颈。在我国，“每一级政府都在管理相同的事情，而不是每一级政府只管理特定的事情”。²¹¹

对于乡镇政府而言，必须要处理好三方面的事权关系。一是与上级政府的关系。应遵循一个原则，即交由乡镇政府承担的，“谁派任务谁花钱”，由下派任务的以及政府提供相应的财政支持。如造会议室这一案例，既然是省里要求完成的年度任务，省里就应该提供足够完成工程的财政支持，而乡镇则负责相应的政策处理、施工和监管。二是与上级政府部门之间的关系。总是听到乡镇的工作人员说一句话：“上面千条线、下面一根针”，说的正是各个部门都将自己的任务作为核心，分派给乡镇。而真正乡镇应该提供的，应该是公共安全、消防、民事纠纷处理、乡村道路建设等受益范围仅限于乡镇的公共品。而计划生育、民兵训练、水土治理、环境保护等跨区域或全国性的公共品的提供，理应由各部门或中央提供资金，通过转移支付委托乡镇完成。三是与村委会的关系。从现在总体的工作情况看来，村委会似乎成了乡镇唯一可以下移事权的对象，成为国家政权组织中真正的基层组织了。这也作为一种变相的乡镇政府的异化行为而广泛存在。乡镇政府与村委会，应该要建立相应的法律制度，规范各自的行为。这既可保证乡镇政府行使合法的行政行为，克服不合理的行政干预，又可保证村委会在维护村民合法权益的基础上，接受乡镇政府的指导，避免逐利性的异化行为。

5.2.2 鼓励各地进行减少财政体制层级的探索

我国目前仍然实行中央、省、市、县、乡镇五级财政，除中央政府对省级的转移支付外，地方各级也依次对下级实行了不规范的转移支付。地方政府在执行中央转移支付政策时，截留、挤占、挪用及平衡预算的屡见不鲜，其结果是中央转移支付政策在县乡两级财政难以得到全面落实。由于

²⁰⁹ 管荣开，等：《“乡财县管”不宜急于推行——对安徽省基层财政改革的合理性与非理性质疑》，《农村财政与财务》，2004年第8期。

²¹⁰ 数据来源于《浙江省统计年鉴》（2011年）。

²¹¹ 朱光磊、孙涛：《规制—服务型地方政府的定位、内涵与建设》，《中国人民大学学报》，2005年第1期。

现行转移支付制度不完善，资金分配上还存在不少人为因素，客观上也造成了“下级围着上级转”，跑项目、跑资金的不正常现象。

但近年来，各地都已经对这一问题进行了有力的探索。其中最具代表性的是浙江省的“省直管县”模式。此外，湖北、安徽、吉林、山东、河南、吉林等地也都进行了类似的尝试。通过体制调整，一是进一步稳定省级财政收入，并适当集中财力，以增强省级财政宏观调控能力；二是平衡地区之间财力差距，加大转移支付力度，财力分配向困难地区倾斜；三是完善与地方经济发展和财政收入增长相联系的激励机制，进一步调动各级政府增收的积极性。此外，这种“扁平化”改革大大降低了行政成本，减少上下级政府间摩擦；增强了省级对于县、乡财政的指导、协调和管理，从而更有效地实现公共服务均等化，弥补了财政转移支付制度的缺陷。

5.2.3 完善省以下财政转移支付制度

完善省以下财政转移支付制度，重点是逐步建立各级财政自我发展、自求平衡的激励约束机制。省以下转移支付制度的完善决不只是一个单纯的财政问题，更是一个综合性的社会经济与政治问题，需要统筹规划、配套推进。

从近年来各省对于省以下财政转移支付制度的改革来看，建议完善省以下财政管理体制应从以下三个方面着手：一是合理划分经济社会事务管理责权与民间经济活动范围，做到“定位准确”。财政应逐步退出一般性、竞争性的生产领域，着力于保障基本公共需要、培育市场和创造良好的市场机制、体制环境。二是明晰省以下政府间的事权纵向配置，做到“上下协调”。省级侧重经济宏观调控、政策制定、行业管理和监督责权；市、县级政府侧重于中央与地方政策的执行和规划的实施等执行性公共事务管理责任，凡是辖区内需要执行的、与辖区利益最直接的、能够独立完成和负担的公共管理事务，由市、县级政府来管理。三是逐步完善地方税收体系，做到“分配合理”。改进省以下财政体制要把税制改革放在重要位置，本着“简税制、宽税基、低税率、严征管”的原则，逐步健全、完善地方税体系，不断提高征管水平。

表 5-1 财政三级预算体制事权范围及财政支出分布表			
级次	中央财政	省级财政	市、县财政
事权范围	国家安全、国防、内政、外交、宏观调控、大江大河治理与全流域国土整治、地区财力均平调节、全国性及跨地区基础设施建设与环境保护重点项目、大型国有企业兴建与控股监管，协调地区间经济和社会事业发展，中央机关运转、中央直接管理的事业发展，保证国家法制、政令 and 市场的统一。	区域性经济结构调整、环境改善，本级机关职能运转，省直接管理事业的发展等地方性支出，完善中观目标调控、承上启下增强行政活力与效能等。	本级政府辖区内行政事业费、公检法经费、地方统筹安排的基建投资、公用事业技改和科研投入、城市维护建设费、支农和社保等事业性支出，环境和公共设施投资。
财政支出比重	25—30%	15—20%	50—55%

5.2.4 规范地方财政转移支付资金的使用

一是规范乡镇财政支出管理。根据乡镇收支规模等实际情况，分类制定乡镇的财政支出范围和各项开支标准；规定和完善财务审批程序，结合本地实际在乡镇成立民主理财小组，所有支出均经过理财小组审核签字；明确乡镇财政支出的基本顺序，按照“保工资、保运转、保重点”的原则，优先保证人员工资正常发放，严格控制会议、招待、小车、电话费等费用开支，严禁搞劳民伤财的“形象工程”和“政绩工程”。²¹²

二是核实清理乡镇各项债权债务。认真核实清理乡镇债权债务，并逐一登记造册报县政府备案，

²¹² 陈晓玲，等：《经济欠发达地区“乡财县管”改革模式探讨》，《新东方》，2006年第5期。

严禁新增负债，并采取积极有效措施化解现有债务，财力允许的乡镇，在确保人员工资和必要的运转经费的前提下，应安排一定资金用于偿还债务。同时，农村税费改革以后，规范了向农民收费行为，对各级财政历年来投入的有偿资金回收无来源，建议全面清理后核销挂账，对用于维护稳定的农村合作基金会再贷款建议全部核免。

5.3 促进以优化地方政府经济行为为目的的配套制度建设

地方政府经济行为的优化既有赖于我国公共财政制度建设的不断完善，同时也与其他相关制度的跟进和完善程度息息相关。

5.3.1 相关法律制度亟待建设和完善

一是提高立法阶位，增强法律效力。建议明确财政转移支付法律制度的宪法地位，制订《转移支付法》，财政转移支付的目标、基本原则、资金来源、法定形式、核算标准、分配方法及转移支付的监督 and 法律责任等，确保一般性财政转移支付在预算法中得到完整、准确的体现，摆脱财政转移支付制度长期作为部门规章使用的尴尬局面。

二是明确财政转移支付主体及相互间的权利义务。建议在地方各级人大财经委中设立专门的机构，对财政转移支付的相关申请和决议进行审批，以提高财政转移支付制度决策的速度，提高决策的科学性。

三是尽快建立财政转移支付的配套法律和程序。一方面，通过整合和修订现行法中关于财政转移支付的不适当内容，制订配套法律法规，如《政府事权划分法》、《财政收支划分法》等。另一方面，通过规范财政转移支付工作中的各类程序，加强财政转移支付资金管理，推进财政转移支付制度的改革完善。

5.3.2 绩效考核制度亟待建设和完善

我国现行的政府考核制度具有浓厚的“官本位”特点，带有强烈的“压力型”体制特征。要按照“公正透明、廉洁高效、精干协调、有限开放、民主法治”的原则积极建设服务型政府²¹³。

建议变革以 GDP 作为考核的唯一标准的考核体系，将乡镇干部和官员从追求不适应地方发展程度的、“好高骛远”的“政绩观”中解放出来。一是把量化的考核指标和实绩考核结合起来，既要考核干部对地方经济发展的贡献程度这类硬指标，又要考核干部服务群众的实绩；既要考核地方的经济发展程度，又要考核地方群众实际生活水平的提高程度。二是对不同地区、不同层级的地方政府采取不同的考核方式，力求能够较全面、真实、公正地反映政府行政绩效的评估指标体系，以此引导地方政府在整体利益目标下进行制度创新。三是正确处理乡镇与村的关系，充分重视“村民自治组织”的功能，变考核为服务，将“村里的事交给村里解决”，驻村干部提供智力支持。

5.3.3 财政监督制度亟待加强和完善

建议从五大方面加强好财政监督职责，以服务财政经济工作大局。

一是深化收入日常监管。密切跟踪财税收入政策变化趋势，深入开展财税政策落实情况综合监管，围绕税收监管中的热点、难点，选取部分行业和地区，积极组织开展综合检查、专项检查和重点抽查，进一步规范全省财税秩序。

二是优化支出联动监管。继续选择结构调整、自主创新和农业社保等关系经济社会发展和民众切身利益的重大项目开展检查，不断深化与地方财政部门、行业主管部门联合联动监管机制，促进支出监管“四项”制度有效落实，整体推动中央专项支出资金监管工作。

三是强化财政金融监管。围绕金融体制改革重点，积极探索和优化金融监管方式方法，深入开展金融企业会计信息质量检查，切实将保障财政金融政策执行、加强金融财务资产监管和有效防范财政金融风险的要求落到实处。

四是拓展会计监督。立足于证券资格会计师事务所行政监督，强化日常会计监督，全面提升会计信息质量。进一步整合监管资源，落实监管联席会议制度、座谈（通报）会制度，不断放大工作成效。

²¹³ 章荣君，等：《乡镇政府行为扭曲的成因分析及对策探讨》，云南行政学院学报，2008年第4期。

五是推进中央基层预算单位综合财政监管。逐步建立基层预算单位基本信息数据库，以动态监管、现场检查和落实整改为手段，选择重点对象，实施分类监督，逐步实现对中央基层预算单位监管内容和监管范围的全覆盖。

第六章 结语

从 1994 年的分税制改革实施至今，地方创收能力大大提高，中央财政收入逐年递增。虽然中央的控制力逐年增强，政府间财政转移支付制度在不断地变化，对促进我国政府间财力的均衡化以及公共服务的均等化起了重要作用，但是我国现行的财政转移支付制度还存在诸多问题，亟待完善。

这些问题不仅包括了财政转移支付制度自身的缺陷，还包括在制度运行和变迁过程中，政府间权责划分始终不明确，各级政府之间支出错位明显和政府之间无序竞争趋于严重。此外，由于目前我国对于财政转移支付制度的运行缺乏健全的法律监督体系，乡镇政府始终面对上级巨大的考核压力。

目前，已经有大量的学者意识到需要对乡镇政府的职能进行转变，以适应目前迅速的经济、社会发展。但是乡镇政府改革牵扯到各个方面，并不是县一级政府甚至省一级政府能解决的，必须有中央和省市一级政府的各项配套改革措施才能真正成功。综合各方观点，笔者认为，当务之急是完善以减轻乡镇政府财政压力为目标的财政体制，重塑以规范各级政府竞争为导向的改革路径以及促进以优化地方政府经济行为为目的的配套制度建设。

但是，由于笔者理论结构和知识的局限，在论文写作过程中理论层面的分析还不是很透彻，只能结合自身工作中的实例和对一些相关人员的谈话，进行粗浅的分析。这也是笔者今后在做研究过程中要努力的方向。

面对即将召开的党的十八大，财政部部长谢旭人表示，按照“十二五”规划要求，今年将从完善财政体制、深化预算管理制度改革和健全税收制度三方面深化我国财税体制改革，更好服务经济社会稳定发展大局。其中最主要的一点就是从我国基本国情出发，在保持分税制财政体制框架基本稳定的前提下，进一步健全中央和地方财力与事权相匹配的财政体制，把加强县级政府提供基本公共服务财力保障放在更加突出的位置。

据统计，2009 年，全国基本财力保障缺口县有 819 个，缺口额 894 亿元。2010 年县级基本财力保障机制建立以来，到 2011 年底，缺口县已减少到 113 个，缺口额下降到 93 亿元。相信在党中央的坚强领导下，乡镇政府一定能在建立自身支柱税源、加强地方增收能力、摆脱财政困境等方面有所建树。

2011 年中央对地方税收返还和转移支付决算表（单位：亿元）				
项 目	预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上年 决算数的%
一、中央对地方转移支付	32242.01	34881.33	108.2	127.5
（一）一般性转移支付	17336.77	18311.34	105.6	138.3
均衡性转移支付	6609.11	7487.67	113.3	137.6
其中：重点生态功能区转移支付	300.00	300.00	100.0	120.4
产粮大县奖励资金	224.11	232.81	103.9	127.5
县级基本财力保障机制奖补资金	775.00	775.00	100.0	163.2
民族地区转移支付	370.00	370.00	100.0	112.1
调整工资转移支付	2647.01	2647.00	100.0	111.4
农村税费改革转移支付	770.15	769.46	99.9	100.0
资源枯竭城市转移支付	135.00	135.00	100.0	180.0
成品油税费改革转移支付	581.00	581.00	100.0	166.0
定额补助（原体制补助）	145.14	145.14	100.0	103.6
企事业单位划转补助	352.00	350.98	99.7	100.2
结算财力补助	479.88	523.10	109.0	120.2
工商部门停征两费等转移支付	80.00	80.00	100.0	76.6
基层公检法司转移支付	381.49	421.49	110.5	116.3
义务教育转移支付	1138.92	1085.00	95.3	114.5
基本养老金和低保等转移支付	2683.19	2750.98	102.5	192.5
新型农村合作医疗等转移支付	776.28	779.81	100.5	4790.0
村级公益事业奖补等转移支付	187.60	184.71	98.5	172.0
（二）专项转移支付	14905.24	16569.99	111.2	117.4
一般公共服务	161.99	207.30	128.0	158.3
其中：政协事务		0.12		30.0
政府办公厅（室）及相关机构事务		17.18		225.8
发展与改革事务	0.40	0.45	112.5	112.5
统计信息事务				

²¹⁴ 数据来源于中华人民共和国财政部网站。http://yss.mof.gov.cn/2011qgczjs/201207/t20120710_665277.html

财政事务	0.33	0.10	30.3	6.5
审计事务	3.70	5.39	145.7	143.7
人力资源事务	95.48	115.55	121.0	185.2
人口与计划生育事务	38.24	36.53	95.5	120.4
知识产权事务	1.00	0.86	86.0	86.0
工商行政管理事务	2.00	3.00	150.0	150.0
质量技术监督与检验检疫事务	5.54	13.33	240.6	461.2
档案事务	6.90	6.68	96.8	100.0
其他一般公共服务支出	4.76	1.55	32.6	92.3
外交		0.92		
国防	6.35	6.35	100.0	107.3
公共安全	211.30	236.97	112.1	99.7
其中：武装警察		2.47		3531.7
公安	9.84	109.43	1112.1	92.3
法院		32.02		123.3
司法	2.00	13.30	664.8	121.4
其他公共安全支出	164.30	5.88	3.6	173.9
教育	1038.20	1184.54	114.1	134.8
普通教育	693.37	888.90	128.2	139.5
职业教育	256.49	261.16	101.8	131.1
成人教育		0.79		96.3
特殊教育	12.25	12.25	100.0	42.0
教师进修及干部继续教育		2.09		294.4
教育费附加安排的支出	8.49	4.82	56.8	105.9
其他教育支出	67.60	14.53	21.5	203.2
科学技术	42.54	91.92	216.1	137.1
其中：基础研究		0.54		31.6
应用研究		17.82		109.1
科技条件与服务	1.00	4.95	495.0	510.3
科学技术普及	3.00	2.99	99.7	85.9
文化体育与传媒	186.03	227.16	122.1	137.0

文化	18.37	29.87	162.6	66.1
文物	49.98	83.38	166.8	185.1
体育	0.40	1.81	452.5	55.0
广播影视	29.11	34.75	119.4	193.5
新闻出版	19.41	17.63	90.8	79.5
其他文化体育与传媒支出	68.76	59.72	86.9	185.5
社会保障和就业	1246.36	1462.31	117.3	75.9
人力资源和社会保障管理事务		0.52		86.7
民政管理事务	1.34	11.51	859.0	137.0
财政对社会保险基金的补助	0.09			
企业改革补助	59.00	56.32	95.5	93.9
就业补助	385.28	405.00	105.1	104.0
抚恤	255.79	301.82	118.0	140.1
退役安置	257.68	222.40	86.3	110.7
社会福利	38.44	34.28	89.2	699.6
残疾人事业	13.39	16.47	123.0	227.8
其他城镇社会救济		10.00		1000.0
自然灾害生活救助	104.84	91.58	87.4	75.2
其他农村社会救济		16.59		474.0
其他社会保障和就业支出	130.51	295.82	226.7	46.6
医疗卫生	887.74	896.65	101.0	64.3
公立医院	45.00	153.75	341.7	64.6
基层医疗卫生机构	55.00	35.48	64.5	50.0
公共卫生	416.85	536.15	128.6	185.6
医疗保障	128.05	157.73	123.2	20.8
中医药				
食品和药品监督管理事务		4.95		22.9
其他医疗卫生支出	242.84	8.59	3.5	163.0
节能环保	1517.48	1548.84	102.1	112.8
环境监测与监察		4.76		74.3
污染防治	398.80	286.16	71.8	108.4

自然生态保护	41.34	49.28	119.2	134.9
天然林保护	134.10	138.35	103.2	236.9
退耕还林	294.42	297.79	101.1	88.2
风沙荒漠治理	17.00	33.00	194.1	122.2
退牧还草	12.00	19.74	164.5	59.5
能源节约利用	339.61	358.38	105.5	127.2
污染减排	12.63	185.28	1467.0	100.4
可再生能源	117.90	115.65	98.1	114.7
资源综合利用	18.00	58.41	324.5	137.3
其他节能环保支出	131.68	2.04	1.5	229.2
城乡社区事务	149.80	131.27	87.6	86.1
城乡社区管理事务				
城乡社区规划与管理	0.30	0.30	100.0	100.0
城乡社区公共设施	62.00	130.97	211.2	86.8
其他城乡社区事务支出	87.50			
农林水事务	3977.04	4183.99	105.2	123.6
农业	2069.03	2164.69	104.6	113.3
林业	155.05	277.30	178.8	140.1
水利	1053.63	1118.66	106.2	148.0
扶贫	302.49	308.88	102.1	120.8
农业综合开发	220.44	220.44	100.0	121.1
农村综合改革				
其他农林水事务支出	176.40	94.02	53.3	116.4
交通运输	2466.67	2967.92	120.3	267.3
其中：公路水路运输	310.04	336.15	108.4	37.2
铁路运输	0.39	0.39	98.9	17.1
石油价格改革对交通运输的补贴	296.00	640.00	216.2	342.9
邮政业支出		4.00		109.0
车辆购置税支出	1839.44	1971.41	107.2	
其他交通运输支出	20.80			
资源勘探电力信息等事务	333.98	362.84	108.6	106.9

其中：资源勘探开发和服务支出	2.26	5.21	230.5	90.8
电力监管支出	13.60	48.48	356.5	296.3
工业和信息产业监管支出	30.00	4.30	14.3	22.0
安全生产监管	25.00	37.15	148.6	124.6
支持中小企业发展和管理支出	99.65	99.51	99.9	111.8
其他资源勘探电力信息等事务支出	108.47	127.22	117.3	92.4
商业服务业等事务	681.48	710.73	104.3	108.5
商业流通事务	570.82	598.62	104.9	112.1
旅游业管理与服务支出	8.00	12.66	158.3	66.3
涉外发展服务支出	88.27	89.52	101.4	95.1
其他商业服务业等事务支出	14.39	9.93	69.0	124.7
金融监管等事务支出	22.50	37.66	167.4	263.4
其中：农村金融发展支出	22.50	37.66	167.4	263.4
地震灾后恢复重建支出		21.55		2.8
国土资源气象等事务	287.41	200.16	69.6	103.4
国土资源事务	256.12	175.82	68.6	107.4
海洋管理事务	30.80	23.85	77.4	81.2
测绘事务	0.49	0.49	100.0	100.0
住房保障支出	1001.03	1470.53	146.9	198.9
保障性安居工程支出	1001.03	1444.37	144.3	197.7
住房改革支出		20.82		
城乡社区住宅		5.34		61.3
粮油物资储备事务	334.22	350.54	104.9	115.0
其中：粮油事务	321.60	328.97	102.3	110.3
粮油储备	4.00	10.59	264.7	
其他支出	353.12	269.84	76.4	96.8
二、中央对地方税收返还	5067.99	5039.88	99.4	100.9
增值税和消费税返还	3705.00	3783.30	102.1	105.0
所得税基数返还	910.19	910.19	100.0	100.0
成品油税费改革税收返还	1531.10	1531.10	100.0	100.0

地方上解	-1078.30	-1184.71	109.9	112.8
中央对地方税收返还和转移支付	37310.00	39921.21	107.0	123.4

附件二²¹⁵

2010 年中央对地方税收返还和转移支付决算表（单位：亿元）				
项 目	预算数	决算数	决算数为 预 算 数 的 %	决算数为上 年 决 算 数 的 %
一、中央对地方转移支付	25606.64	27347.72	106.8	115.5
（一）一般性转移支付	12295.73	13235.66	107.6	117.0
均衡性转移支付	4168.00	4759.79	114.2	121.5
民族地区转移支付	330.00	330.00	100.0	119.6
县级基本财力保障机制奖补资金	660.00	682.53	103.4	124.6
调整工资转移支付	2375.68	2375.68	100.0	100.8
农村税费改革转移支付	770.22	769.46	99.9	100.0
资源枯竭城市转移支付	75.00	75.00	100.0	150.0
工商部门停征两费转移支付	80.00	80.00	100.0	100.0
成品油税费改革转移支付	108.00	350.00	324.1	
定额补助（原体制补助）	140.14	140.14	100.0	101.4
企事业单位划转补助	353.00	350.23	99.2	100.7
结算财力补助	385.10	435.35	113.0	117.9
一般公共服务转移支付	32.00	24.47	76.5	102.3
公共安全转移支付	352.90	362.52	102.7	109.9
教育转移支付	929.29	947.59	102.0	106.0
社会保障和就业转移支付	1439.05	1429.22	99.3	118.9
医疗卫生转移支付	32.00	16.28	50.9	400.0
农林水转移支付	65.35	107.40	164.3	1074.0
（二）专项转移支付	13310.91	14112.06	106.0	114.2
一般公共服务	125.75	130.99	104.2	97.6
其中：政协事务		0.40		
政府办公厅（室）及相关机 构事务	4.17	7.61	182.5	478.6
发展与改革事务	0.40	0.40	100.0	20.1

²¹⁵ 数据来源于中华人民共和国财政部网站。http://yss.mof.gov.cn/2010juesuan/201107/t20110720_578421.html

统计信息事务		5.03		
财政事务	1.87	1.55	82.9	46.7
审计事务	5.38	3.75	69.7	833.3
人力资源事务	60.87	62.38	102.5	106.9
人口与计划生育事务	31.82	30.33	95.3	64.0
知识产权事务	1.00	1.00	100.0	106.4
工商行政管理事务	2.00	2.00	100.0	94.3
质量技术监督与检验检疫事 务	5.54	2.89	52.2	65.8
档案事务	6.90	6.68	96.8	454.4
其他一般公共服务支出	1.50	1.68	112.0	23.1
外交				
国防	5.05	5.92	117.2	122.3
公共安全	221.05	237.70	107.5	212.6
其中：武装警察		0.07		36.8
公安	9.99	118.52	1186.4	309.7
法院		25.97		207.9
司法	1.00	10.95	1095.0	280.8
其他公共安全支出	175.80	3.38	1.9	142.0
教育	620.26	878.79	141.7	168.9
普通教育	238.82	637.27	266.8	188.6
职业教育	215.00	199.14	92.6	116.6
成人教育		0.82		160.8
特殊教育	10.15	29.15	287.2	689.1
教师进修及干部继续教育		0.71		60.2
教育费附加支出	8.49	4.55	53.6	111.0
其他教育支出	147.80	7.15	4.8	479.9
科学技术	35.66	67.04	188.0	85.8
其中：基础研究		1.71		116.3
应用研究		16.33		144.4
科技条件与服务	1.00	0.97	97.0	88.2
科学技术普及	3.00	3.48	116.0	158.9

文化体育与传媒	156.53	165.87	106.0	99.9
文化	40.38	45.20	111.9	93.1
文物	12.51	45.05	360.1	112.5
体育	0.40	3.29	822.5	78.0
广播影视	19.21	17.96	93.5	42.2
新闻出版	20.16	22.17	110.0	275.7
其他文化体育与传媒支出	63.87	32.20	50.4	142.4
社会保障和就业	1835.23	1927.52	105.0	117.5
人力资源和社会保障管理事务		0.60		
民政管理事务	0.67	8.40	1253.7	538.5
财政对社会保险基金的补助	173.79	279.70	160.9	196.4
企业改革补助	75.00	60.00	80.0	98.1
就业补助	393.00	389.53	99.1	101.6
抚恤	212.71	215.41	101.3	115.2
退役安置	226.56	200.88	88.7	125.4
社会福利	3.00	4.90	163.3	148.9
残疾人事业	5.40	7.23	133.9	124.9
城市居民最低生活保障	362.00	360.54	99.6	101.3
其他城镇社会救济	4.10	1.00	24.4	71.9
自然灾害生活救助	105.00	121.73	115.9	157.1
农村最低生活保障	269.00	269.00	100.0	105.3
其他农村社会救济		3.50		65.8
其他社会保障和就业支出	5.00	5.10	102.0	5666.7
医疗卫生	1313.87	1395.51	106.2	115.7
医疗卫生管理事务				
公立医院	16.30	238.01	1460.2	122.5
基层医疗卫生机构		70.90		37.8
公共卫生	290.80	288.86	99.3	185.2
医疗保障	575.69	758.54	131.8	118.5
中医药		12.37		125.8
食品和药品监督管理事务		21.57		135.3

其他医疗卫生支出	431.08	5.26	1.2	8766.7
环境保护	1357.62	1373.62	101.2	123.3
环境监测与监察		6.41		
污染防治	219.00	263.93	120.5	131.6
自然生态保护	27.50	36.54	132.9	275.4
天然林保护	47.39	58.39	123.2	86.6
退耕还林	319.73	337.65	105.6	90.6
风沙荒漠治理	27.00	27.00	100.0	108.0
退牧还草	13.00	33.15	255.0	122.2
能源节约利用	255.00	281.70	110.5	205.4
污染减排	13.00	184.59	1419.9	112.0
可再生能源	105.00	100.81	96.0	134.6
资源综合利用		42.54		140.9
其他环境保护支出	331.00	0.91	0.3	113.8
城乡社区事务	225.60	152.52	67.6	166.3
城乡社区管理事务	1.30	1.28	98.5	64.6
城乡社区规划与管理	0.30	0.30	100.0	100.0
城乡社区公共设施	50.00	150.94	301.9	168.8
其他城乡社区事务支出	174.00			
农林水事务	3391.64	3384.39	99.8	106.3
农业	1973.69	1910.54	96.8	92.4
林业	136.25	197.94	145.3	142.5
水利	418.40	755.63	180.6	129.9
南水北调				
扶贫	254.27	255.72	100.6	111.6
农业综合开发	182.03	182.03	100.0	115.1
农村综合改革		1.76		
其他农林水事务支出	427.00	80.77	18.9	12055.2
交通运输	830.45	1110.24	133.7	100.0
其中：公路水路运输	298.99	327.99	109.7	82.5
车辆购置税支出	314.00	574.68	183.0	113.3

铁路运输	10.46	2.26	21.6	470.8
石油价格改革对交通运输的 补贴	170.00	186.63	109.8	110.9
邮政业支出		3.67		
其他交通运输支出	22.00			
资源勘探电力信息等事务	263.68	339.39	128.7	98.9
其中：资源勘探开发和服务支出	2.26	5.74	254.0	80.4
电力监管支出	42.50	16.36	38.5	72.6
工业和信息产业监管支出	28.66	19.57	68.3	99.6
安全生产监管	30.00	29.81	99.4	103.7
支持中小企业发展和管理支 出	93.20	89.02	95.5	113.4
其他资源勘探电力信息等事 务支出	67.06	137.68	205.3	259.9
商业服务业等事务	650.66	661.92	101.7	143.2
商业流通事务	526.66	540.75	102.7	133.5
旅游业管理与服务支出	15.00	19.09	127.3	80.2
涉外发展服务支出	109.00	94.11	86.3	319.3
其他商业服务业等事务支出		7.97		203.3
金融监管等事务支出	14.00	14.30	102.1	
其中：农村金融发展支出	14.00	14.30	102.1	
地震灾后恢复重建支出	737.08	756.44	102.6	90.1
国土气象等事务	204.93	193.65	94.5	229.6
国土事务	184.43	163.77	88.8	195.3
海洋管理事务	20.00	29.39	147.0	
测绘事务	0.50	0.49	98.0	98.0
住房保障支出	616.00	739.25	120.0	141.0
保障性住房支出	616.00	730.54	118.6	139.4
城乡社区住宅		8.71		
粮油物资储备管理事务	296.80	298.12	100.4	62.2
其中：粮油事务	296.80	298.12	100.4	62.2
其他支出	409.05	278.88	68.2	104.0
二、中央对地方税收返还	5004.36	4993.37	99.8	102.2

增值税和消费税返还	3554.00	3602.18	101.4	105.2
所得税基数返还	910.19	910.19	100.0	100.0
成品油税费改革税收返还	1531.10	1531.10	100.0	100.0
地方上解	-990.93	-1050.10	106.0	107.5
中央对地方税收返还和转移支付	30611.00	32341.09	105.7	113.2

附件三²¹⁶

2009 年中央对地方税收返还和转移支付决算表（单位：亿元）				
项 目	预算数	决算数	决 算 数 为 预 算 数的%	决算数为上 年 决 算 数 的%
一、中央对地方转移支付	23954.81	23677.09	98.8	126.6
（一）一般性转移支付	11374.93	11317.20	99.5	129.4
1.均衡性转移支付	3918.00	3918.00	100.0	111.6
2.民族地区转移支付	280.00	275.88	98.5	100.0
3.县级基本财力保障机制奖补资金	550.00	547.79	99.6	125.0
4.调整工资转移支付	2365.63	2357.60	99.7	96.2
5.农村税费改革转移支付	770.22	769.47	99.9	100.9
6.资源枯竭城市财力性转移支付	50.00	50.00	100.0	200.0
7.定额补助（原体制补助）	138.14	138.14	100.0	101.5
8.企事业单位划转补助	348.00	347.87	100.0	104.9
9.结算财力补助	344.51	369.22	107.2	105.8
10.工商部门停征两费转移支付	80.00	80.00	100.0	170.2
11.村级公益事业一事一议奖励资金	10.00	10.00	100.0	
12.一般公共服务转移支付	45.00	23.93	53.2	
13.公共安全转移支付	332.90	329.84	99.1	
14.教育转移支付	908.49	893.56	98.4	213.1
15.社会保障和就业转移支付	1234.04	1201.83	97.4	
16.医疗卫生转移支付		4.07		
（二）专项转移支付	12579.88	12359.89	98.3	124.1
其中：教育	448.86	520.21	115.9	75.1
科学技术	32.79	78.17	238.4	91.0
社会保障和就业	1816.17	1640.47	90.3	68.4
医疗卫生	1124.28	1205.64	107.2	150.6
环境保护	1199.27	1113.90	92.9	114.4
农林水事务	3143.19	3182.54	101.3	133.3

²¹⁶ 数据来源：http://yss.mof.gov.cn/2009nianquanguojuesuan/201007/t20100709_327125.html

二、中央对地方税收返还	4934.19	4886.70	99.0	146.5
增值税和消费税返还	3476.00	3422.63	98.5	101.5
所得税基数返还	910.19	910.19	100.0	100.0
成品油税费改革税收返还	1530.00	1531.10	100.1	
地方上解	-982.00	-977.22	99.5	103.3
中央对地方税收返还和转移支付	28889.00	28563.79	98.9	129.6

附件四²¹⁷

2008 年中央对地方税收返还和转移支付决算表（单位：亿元）				
项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、中央对地方转移支付	17355.33	18708.60	107.8	133.5
（一）财力性转移支付	8467.02	8746.21	103.3	122.7
1. 一般性转移支付	3404.00	3510.51	103.1	140.2
2. 民族地区转移支付	210.00	275.79	131.3	159.7
3. 县乡基本财力保障机制奖补资金	440.00	438.18	99.6	129.2
4. 调整工资转移支付	2391.95	2451.24	102.5	109.1
5. 农村税费改革转移支付	759.33	762.54	100.4	100.4
6. 义务教育转移支付	270.40	269.36	99.6	117.2
7. 农村义务教育化债补助	150.00	150.00	100.0	250.0
8. 资源枯竭城市财力性转移支付	25.00	25.00	100.0	125.0
9. 定额补助（原体制补助）	136.14	136.14	100.0	101.5
10. 企事业单位划转补助	338.57	331.57	97.9	98.0
11. 结算财力补助	341.63	348.88	102.1	108.7
12. 工商部门停征两费转移支付		47.00		
（二）专项转移支付	8888.31	9962.39	112.1	144.6
其中：教育	613.83	692.72	112.9	177.0
科学技术	51.58	85.88	166.5	114.5
社会保障和就业	2393.33	2399.31	100.2	122.4
医疗卫生	792.71	780.02	98.4	123.8
环境保护	947.58	974.09	102.8	130.3
农林水事务	1094.22	1513.13	138.3	158.5
二、中央对地方税收返还	4271.19	4282.16	100.3	103.9
“两税”返还	3361.00	3371.97	100.3	104.9
所得税基数返还	910.19	910.19	100.0	100.4

²¹⁷ 数据来源：http://yss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengshuju/200907/t20090707_176723.html

中央对地方税收返还和转移支付	21626.52	22990.76	106.3	126.8
说明：工商部门停征两费转移支付为因停征集贸市场管理费、个体工商户管理费对地方的转移支付，预算列专项转移支付，执行中调整列财力性转移支付。				

参考文献

- [1] 道格拉斯·诺斯. 制度、制度变迁与经济绩效 [M], 刘守英译, 上海: 三联出版社, 1994:
- [2] 詹姆斯·M·布坎南. 自由、市场与国家 [M], 上海: 三联出版社, 1993:
- [3] 丹尼斯·缪勒. 公共选择 [M] 北京: 商务印书馆, 1992:
- [4] 珍妮特·V·登哈特 (Janet V.Denhardt), 罗伯特·B·登哈特 (Robert B.Denhardt). 新公共服务: 服务, 而不是掌舵 [M], 方兴, 丁煌译, 中国人民大学出版社, 2010 版.
- [5] 马克思恩格斯选集 [M], 第 4 卷, 北京: 人民出版社, 1972: 483.
- [6] 马克思恩格斯选集 [M], 第 3 卷, 北京: 人民出版社, 1972: 320.
- [7] 朱光磊. 现代政府理论 [M], 高等教育出版社, 2006: 255.
- [8] 荣敬本. 从压力型体制向民主合作体制的转变——县乡两级政治体制改革 [M], 中央编译出版社, 1998: 28.
- [9] 刘尚希, 邢丽. 中国财政改革的历史与逻辑[C]. 强国之路——中国改革步入 30 年[M]. 海南: 中国经济出版社, 2008 年版, 第 127—129 页.
- [10] 上海财经大学公共政策研究中心. 2007 中国财政发展报告[M]. 上海: 上海财经大学出版社, 2007: 202.
- [11] 李萍. 中国政府间财政关系图解 [M], 北京: 中国财政经济出版社, 2006: 98
- [12] 赵树凯. 乡镇治理与政府制度化 [M], 北京: 商务印书馆, 2010: 253-292
- [13] 贺雪峰. 乡村社会关键词 [M], 济南: 山东: 人民出版社, 2010.
- [14] 贺雪峰. 什么农村, 什么问题 [M], 北京: 法律出版社, 2003.
- [15] 吴理财. 从“管治”到“服务”: 乡镇政府职能转变研究 [M], 北京: 中国社会科学出版社, 2009.
- [16] 张静, 基层政权——乡村制度诸问题 [M], 杭州: 浙江人民出版社, 2000: 282.
- [17] 杨雪冬. 市场发育、社会生长和公共权力构建 [M], 郑州, 河南人民出版社, 2002: 107.
- [18] 李彬. 乡镇公共物品制度外供给分析[M], 北京: 中国社会科学出版社, 2004: 68, 102-103.
- [19] 林修果, 郑心瑜. 对转变乡镇政府职能的几点认识 [J]. 天水行政学院学报, 2007.3:
- [20] 宋惠芳. 我国乡镇政府职能嬗变的动因及其价值定位 [J], 理论与现代化, 2006. 1:
- [21] 姬秀娟. 新农村建设中乡镇政府的职能定位 [J], 甘肃社会科学, 2007. 2:
- [22] 蒋昱. 乡镇政府经济职能改革思考 [J], 农村经济, 2005. 1:
- [23] 孟纬鸿, 等. 新农村建设中的乡镇政府职能定位 [J], 江海纵横, 2006, 5:
- [24] 董上海. 后税费时代乡镇政府职能转变问题研究 [J], 乡镇经济, 2008, 11:.
- [25] 唐若兰, 师丽, 刘正芳. 我国县乡财政解困与政府层级改革 [J], 国家行政学院学报, 2007, 1:
- [26] 张宪法. 我国政府向转移支付制度改革的现实选择 [J], 科技情报开发与经济, 2005, 18:
- [27] 李由甲. 我国政府间财政转移支付制度的缺陷分析及优化策略 [J], 东方企业文化, 2011, 8:
- [28] 李保. 省以下财政转移支付制度文献研究综述 [J], 商业时代, 2009, 36:
- [29] 张世敬, 刘爽. 规范我国专项转移支付制度的思考 [J], 中国民航飞行学院学报, 2009, 6:
- [30] 章荣君, 车莹. 乡镇政府行为扭曲的成因分析及对策探讨 [J], 云南行政学院学报, 2008, 4:
- [31] 张恒龙, 康艺凡. 财政分权与地方政府行为异化 [J], 中南财经政法大学学报, 2007, 6:
- [32] 铁锴. 论乡镇政府行为及其规范 [J], 理论学科, 2011, 12:
- [33] 王曙光、蔡德发. 我国财政体制 60 年: 演进、运行与优化 [J], 商业研究, 2009, 10.
- [34] 王绍光. 中国财政转移支付的政治逻辑 [J]. 战略管理, 2002, (3): 10.

- [35] 刘尚希, 邢丽. 从县乡财政困难看政府间财政关系改革——以县贫困县为案例 [J], 地方财政研究, 2006, 3.
- [36] 杨俊, 财政分配关系中的地方政府非规范性竞争行为分析 [J], 经济社会体制比较, 2012, 1.
- [37] 宋立, 分类分解地方政府债务问题 [J], 宏观经济管理, 2004, 4.
- [38] 苏忠林, 中国地方政府债务现状与改革出路 [J], 中南财经政法大学学报, 2006, 2.
- [39] 邓迎迎, 杨光. 谈预算外资金 [J], 山东经济, 2003, 2.
- [40] 国家发改委宏观经济研究院课题组, 公共服务供给中各级政府事权财权划分问题研究 (下) [J], 经济研究参考, 2005, 26.
- [41] 田发, 周琛影. 重构地方政府间财政关系——基于政府财政层级变更的分析 [J], 改革, 2004, 2.
- [42] 项继权. 短缺财政下乡村政治发展——兼论中国乡村民主的生成逻辑 [J], 中国农村观察, 2002, 3.
- [43] 朱光磊, 孙涛. 规制一服务型地方政府的定位、内涵与建设 [J], 中国人民大学学报, 2005, 1.
- [44] 于李胜, 李成. 税制分权改革、地方政府行为异化与上市公司税收遵从行为 [R], 成都: 西南交通大学, 2008:225.
- [45] 王方. 我国服务型政府构建进程中的异化现象及其回归 [D], 郑州: 河南大学, 2007.
- [46] 丁品才. 当代中国乡镇政府行为规范化研究 [D], 武汉: 华中师范大学, 1999.
- [47] 刘海燕. 健全个人收入再分配调控体系的思考 [D], 成都: 西南交通大学, 2007.
- [48] 肖亚成. 区域经济递进发展的要素成本与利益分享研究 [D], 成都: 西南大学, 2011.
- [49] 宁亮. 促进创业活动的政府行为研究 [D], 南昌: 江西财经大学, 2009.
- [50] 丁品才. 当代中国乡镇政府行为规范化研究 [D], 武汉: 华中师范大学, 1999, 10
- [51] 王楠. 信息化条件下制造业企业工艺创新政策选择研究 [D], 哈尔滨: 哈尔滨理工大学, 2009.
- [52] 刘国乾. 论服务型政府的法治环境 [D], 昆明: 云南大学, 2009.
- [53] 岳艳美. 河南省城乡一体化进程中基本公共服务均等化问题研究 [D], 郑州: 河南大学, 2011.
- [54] 朱绍明. 我国财政转移支付制度现状、问题与对策研究 [D], 合肥: 安徽大学, 2007.
- [55] 王晓苑. 中国财政转移支付制度研究 [D], 合肥: 安徽大学, 2010.

后 记

2010年，我怀着崇敬、向往的心情踏进了复旦大学这所充满学术气息的高等学府，开始了我为期两年半的公共管理硕士的求学之旅。通过了两年多时间的学习，虽然在专业知识上仍然存在许多不足和需要提高的地方，但更多的是收获知识的喜悦和重返校园生活的快乐。

衷心感谢复旦大学MPA中心的老师们，是你们给我提供了有益的指导、无私的帮助和真诚的教诲，特别是要感谢我的导师唐亚林教授的严谨指导，在开题和论文撰写过程中，给我提出很多中肯的意见和宝贵的建议，使得我的论文能最终顺利完成。

感谢复旦大学国际关系与公共事务学院为MPA教育付出辛勤劳动的每一位老师，你们深厚的学术造诣、渊博的知识和宽厚的人格，深深地影响着我们每一位学员。在复旦大学国际关系与公共事务学院的学习经历将会给我的人生抹上浓墨重彩的一笔。

最后还要感谢求学期间同窗的相助、相伴，使我在学习生活中到处充满温馨和快乐，这份同窗之谊将是我人生中一笔宝贵的财富。

二〇一二年十月于浙江丽水